



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
II. Actuación administrativa y gestión financiera

Tema 12. Los presupuestos generales del Estado. Estructura del presupuesto: clasificación de los gastos. Las modificaciones presupuestarias. La ejecución del gasto y su control. El control interno: la Intervención General de la Administración del Estado. El control externo: el Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales.

AUTOR: María Teresa Avelino Carmona.
REVISOR: Javier Bueno García.

Creación: Noviembre 2020
Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN: LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO	3
2	ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. CICLO Y NORMATIVA	4
2.1	CICLO PRESUPUESTARIO	4
2.1.1	PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PGE EN LAS CORTES.....	5
2.2	NORMATIVA PRESUPUESTARIA ESPAÑOLA	6
2.2.1	ASPECTOS GENERALES DE LOS PGE EN LA CE: ARTÍCULO 134.6	
2.2.2	ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: ARTÍCULO 135 CE	8
2.2.3	LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	9
2.3	SEMESTRE EUROPEO Y PROGRAMA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	10
2.3.1	SEMESTRE EUROPEO	11
2.3.2	PROGRAMA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	11
2.4	DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA. LEY Y SERIES.....	11
3	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: CLASIFICACIÓN DEL GASTO	14
3.1	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. INGRESOS	14
3.2	CLASIFICACIÓN DEL GASTO	15
3.2.1	PARTE ORGÁNICA.....	16
3.2.2	PARTE PROGRAMÁTICA.....	17
3.2.3	PARTE ECONÓMICA	18
3.3	PRESUPUESTO ESTIMATIVO VERSUS LIMITATIVO	20
4	EJECUCIÓN DEL GASTO. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	21
4.1	GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS Y LOS GASTOS	21
4.2	ESCENARIOS PLURIANUALES	23
4.3	FORMAS EXCEPCIONALES DE PAGO.....	23
4.3.1	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	24
4.3.2	GASTOS A JUSTIFICAR	24
4.4	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	24
5	EL CONTROL DEL PRESUPUESTO	26
5.1	CONTROL INTERNO: LA IGAE	26
5.1.1	LA OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA (LA ONA)	27
5.1.2	LA OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA (IGAE Y LAS TIC)	27
5.2	EL CONTROL EXTERNO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LAS CORTES...	28

5.2.1	TRIBUNAL DE CUENTAS	28
5.2.2	CONTROL POR LAS CORTES GENERALES	29
6	LAS TIC Y LOS PGE	30
6.1	HERRAMIENTAS TIC PARA ELABORAR Y PRESENTAR LOS PGE	30
6.2	HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	33
6.2.1	CONTABILIDAD	33
6.2.2	AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.....	35
6.3	PRESUPUESTO EN PROYECTOS TIC	35
6.3.1	CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS.....	36
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	39
8	GLOSARIO	41
9	TEST	43
9.1	PREGUNTAS DE TEST	43
9.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	45
10	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	46
10.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	46
10.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	46

1 Introducción: Los Presupuestos Generales del Estado

Normalmente todos sabemos elaborar un presupuesto en el ámbito doméstico. A día de hoy incluso existen apps para ayudarnos a gestionar y controlar nuestros gastos.

El éxito de un buen presupuesto, en ese ámbito, consiste en primer lugar en un buen diseño de dicho presupuesto: Garantizar que nuestras **expectativas de ingresos son realistas**, que hemos considerado de forma lo más **organizada y detallada posible todos los gastos** en los que vamos a incurrir sin omitir ninguno importante y posteriormente, en un buen control de la ejecución de dicho presupuesto. Esto significa que, en cada partida de gasto contemplada, nos vamos a ceñir al dinero calculado para ella. Aunque medianamente claro para cualquier particular, se vuelve algo más complejo para una empresa, al entrar en juego factores o elementos algo más difíciles de controlar y contabilizar como son los conceptos de activo y pasivo, de liquidez, balance, ejercicio contable, devengo, etc.

Para un estado todavía se complica más esta elaboración, porque no sólo hay que tener en cuenta criterios básicos contables sino también políticos, como el peso que le da el Ejecutivo a cada partida del presupuesto para lograr sus intereses, el control que ejerce el Congreso y las instituciones sobre ese presupuesto y más aún, a nivel supranacional, el control o condiciones que impone la UE (Unión Europea), o las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI). Son cuestiones importantes ya que hay que calcular el impacto que va a tener el aumentar o reducir partidas presupuestarias en los compromisos económicos internacionales con otros países. La cuestión no es baladí: Reducir una partida presupuestaria en armamento para aumentar la de investigación puede ocasionar que cerremos la puerta a una empresa en EEUU y demos la bienvenida a un laboratorio médico en Bangladesh. La parte relativa a la elaboración de los **Presupuestos Generales del Estado (abreviaremos como PGE)**, la veremos en el capítulo 2. Por todo esto la elaboración de los PGE se convierte, a día de hoy, en el elemento clave de dirección de la política de un gobierno, y de su éxito o fracaso, tanto en su aprobación como en su ejecución y control, va a depender a menudo el éxito del programa político de un gobierno.

Tras haber vivido largos años de recesión económica, donde la austeridad era la máxima promulgada por la Unión Europea (UE), la pandemia ha supuesto una ruptura con este esquema, influyendo en la elaboración y control de los presupuestos de cada uno de los Estados Miembros, sobre todo de aquellos que, como España, están sufriendo más los estragos económicos del COVID-19.

Al igual que las empresas deben sujetarse al Plan Contable definido en la legislación (el actual es el establecido por RD 1515/2007), **la contabilidad pública en España se rige por la Ley General Presupuestaria (LGP) española, que es la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria**, y que veremos en mayor profundidad en el capítulo 3, ya que esta ley determina, entre otros aspectos, la estructura de los PGE. **Los PGE son el documento en el que se recoge la previsión anual de ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Sector Público Estatal.**

La definición de los PGE, que se recoge en el **artículo 32 de la LGP es la siguiente: “Los PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”**. (Nota: Lo de cifrado no hay que tomarlo en el sentido matemático que se suele dar habitualmente y que es equivalente a “encriptado”, sino que se refiere en el caso de los PGE a que, como en cualquier documento contable, está codificado con índices relativos al sistema contable definido en la LGP).

Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos no están incluidos en lo que se considera Sector Público Estatal, y por tanto, no están incluidos sus ingresos y gastos dentro de los PGE. En España existe, en virtud del régimen autonómico definido en la Constitución Española (CE), desconcentración financiera a tres niveles: Central (regido por los PGE), autonómico y local, estos dos últimos sujetos a la Ley Orgánica de Financiación Autonómica y Local (LOFCA).

Los PGE pueden sufrir modificaciones ya en fase de ejecución. Estas modificaciones no pueden hacerse arbitrariamente. En el capítulo 4 veremos qué modificaciones pueden hacerse y cómo se pueden justificar. En el capítulo 5 veremos el control que realiza la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) respecto tanto a la fiscalización previa como a la ejecución posterior de dichos gastos. En ese mismo capítulo trataremos el control que realiza el Tribunal de Cuentas y las Cortes y finalmente, en el capítulo 6, analizaremos la relación entre las TIC y los PGE.

2 Elaboración de los Presupuestos. Ciclo y Normativa

Los PGE se elaboran por el Gobierno y se aprueban (a veces con enmiendas) por las Cortes Generales. Tanto su aprobación como su ejecución están sujetas a una serie de normas y leyes que veremos a continuación y que enlaza con el ciclo presupuestario de la UE en lo que se conoce como el “semestre europeo”.

Las funciones relativas a la **formulación de los objetivos y criterios de la política presupuestaria, programación plurianual de ingresos y gastos y elaboración de los presupuestos anuales** son competencia de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG), que desempeña a través de la Dirección General de Presupuestos, ambas en el Ministerio de Hacienda.

Los PGE devienen, una vez aprobados, en una Ley ordinaria (Ley de Presupuestos Generales del Estado del Año XXXX) que se publica en el BOE. En el momento de elaborar este tema, la última Ley de PGE aprobada data del año 2018, pues se prorrogaron en el 2019 y 2020, por lo que **la última ley de los PGE es del 2018, en concreto la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.**

La **Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria**, consagra su **Título II** a los Presupuestos Generales del Estado, dando el contexto y las reglas para su estructuración.

En la actualidad (octubre del 2020), los PGE acaban de elaborarse, siendo este mandato recogido en la **Orden HAC/641/2020, de 14 de julio**, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. El día 28 de octubre de 2020 ha sido presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Por otra parte, **las perspectivas presupuestarias a nivel nacional deben coordinarse con los objetivos a nivel UE.** En este sentido y antes de entrar de lleno en la elaboración de los PGE, cada Estado Miembro debe analizar la situación de la ejecución del presupuesto, estudiar el contexto económico y contar con las recomendaciones y directrices de la UE para corregir las divergencias con la política económica y fiscal comunitaria. En ese orden de cosas, se introduce el concepto de Semestre Europeo (Calendario de la UE) y el Programa de Estabilidad Presupuestaria.

2.1 Ciclo Presupuestario

El Ciclo Presupuestario es la relación de fases interdependientes que se deben seguir en la elaboración de los PGE (ver Fig.1):

1. **Actualización del Programa de Estabilidad**, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. (Ver más adelante en el punto 2.3 en qué consiste el Semestre Europeo). Aproximadamente mes de abril.
2. **Informe de situación de la economía española:** Estimación de las magnitudes económicas más relevantes que sirve para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria. Aproximadamente sobre el mes de junio.
3. **Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado**, del actual Ministerio de Hacienda. (Aproximadamente sobre el mes de abril/mayo)
4. **Acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Estado** (lo que se conoce como el “techo de gasto”). Lo fija el Gobierno, a propuesta del/de la Ministro/a de Hacienda y contando con el informe previo elaborado por el del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local. Este acuerdo se debe enviar a las Cortes Generales para su aprobación o rechazo. Aproximadamente mes de junio.
5. **Elaboración del Anteproyecto de PGE**, Ministerio de Hacienda. Aproximadamente de mayo a septiembre.
6. **Aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado**, elevando el anteproyecto del Ministerio de Hacienda y remitiéndolo para su aprobación a las Cortes. Aproximadamente sobre el mes de septiembre.
7. **Plan Presupuestario**, se lleva a la UE antes del 15 de octubre (normalmente), para su aprobación.

8. **Debate parlamentario**, en el Congreso y luego se pasa al Senado. Aproximadamente de octubre a mediados de diciembre (antes de las vacaciones de las Cortes).
9. **Aprobación (con o sin enmiendas) de los PGE** o en caso desfavorable rechazo del Proyecto de PGE. Aproximadamente mes de diciembre.
10. **Si ha aprobado el Proyecto de Ley de los PGE (con enmiendas), se promulga finalmente como Ley en el BOE** (finales de diciembre) y entra en vigor el primer día del ciclo presupuestario siguiente, normalmente el 1 de enero. **Si no se aprueba, se preparará la prórroga de los PGE anteriores e igualmente se anuncia oficialmente.** Cuando se prorrogan los PGE, se entiende, en virtud del artículo 38 de la Ley General Presupuestaria que se adaptarán a la estructura orgánica en vigor. Lo que no se altera es la cuantía total y las partidas asignadas.



Figura 1: Calendario Presupuestario. Semestre Europeo. Otoño Europeo. Fuente: PGE 2018

2.1.1 Proceso de Aprobación de los PGE en las Cortes

Como ya se apuntó al principio, **los PGE se tramitan en las Cortes como un Proyecto de Ley**, si bien se trata de una Ley **con preferencia sobre el resto de iniciativas legislativas en curso** (artículo 133 del Reglamento del Congreso). El inicio de la tramitación empieza cuando la Mesa del Congreso lo publica en el Boletín de la Cámara y se **abre el plazo (15 días) de presentación de enmiendas a la totalidad por los grupos parlamentarios**.

Una enmienda a la totalidad supone un rechazo general a los presupuestos. Esta es la primera votación que se realiza en el Congreso en Pleno, y, de prosperar, se devolverían al Gobierno para que presentase alternativas a la propuesta inicial. No obstante, si no prospera la votación de rechazo en su totalidad, aún todavía se abre el plazo para **presentar enmiendas parciales**, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en los artículos 133 y 134 del Reglamento del Congreso. Finalmente, el Proyecto de Ley, con enmiendas, se pasa al Senado para su votación. **El Senado tiene muy limitada la capacidad de alteración** del texto que se le pasa, se pueden proponer modificaciones en virtud de los artículos 148 a 151 (Título Cuarto, del Procedimiento Legislativo, Capítulo Tercero, del Procedimiento Presupuestario).

La regulación de este debate parlamentario en el Congreso está recogido en el Reglamento del Congreso, en los artículos 133, 134 y 135 que se corresponden con el Título V, Capítulo tercero, Sección 2ª (Del proyecto de Ley de los Presupuestos).

El artículo 133 (Reglamento del Congreso) establece que el estudio y aprobación de los PGE **se le aplicará el procedimiento legislativo común**, esto quiere decir que no se estudiará por comisiones, sino que intervendrá el pleno. **Por otra parte, los PGE tendrán preferencia sobre cualquier otra tramitación legislativa.**

Las enmiendas que se propongan, si suponen un aumento de crédito, serán admitidas únicamente si tienen la contrapartida de una propuesta de baja de igual cuantía en la misma sección.

Las enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad del Gobierno para su tramitación. (En la actualidad, es lo que está ocurriendo con el ingreso referido al tributo propuesto sobre el Diésel).

El **artículo 134** (Reglamento del Congreso) establece que el debate sobre la totalidad de la Ley de los PGE tendrá lugar en el Pleno de la Cámara, donde se fijarán las cuantías globales de los estados de los Presupuestos. Finalizado el debate, se enviará a la Comisión de Presupuestos del Congreso.

El debate final de los PGE en el Pleno de la Cámara del Congreso se desarrollará diferenciando el conjunto del articulado de la Ley de los PGE en cada una de sus secciones (Ver punto 2.4 al respecto de las secciones).

Finalmente, el texto aprobado en el Congreso se pasa al Senado que, si hace algunas modificaciones, lo devuelve al Congreso quien, luego de aceptarlas o no, se aprueban o rechazan. Normalmente, dado que las modificaciones del Senado son menores, se suelen aprobar, ya que requieren solo mayoría simple para su aprobación en el Congreso.

Si el Senado rechazara la propuesta de los PGE (lo que se conoce como “veto del Senado”), se devuelven al Congreso para su votación. Si obtienen mayoría absoluta, se considera levantado el veto. Si no, se debatirán durante dos meses más y se pueden aprobar entonces por mayoría simple.

2.2 Normativa Presupuestaria Española

Básicamente la Normativa Presupuestaria que afecta a los PGE está constituida por varios artículos de la Constitución Española, los más importantes en el **Título VII “Economía y Hacienda”** (CE): art.134 (Presupuestos Generales del Estado), art.135 (estabilidad presupuestaria).

Otros artículos regulan aspectos colaterales tales como: **Artículo 75** (no se pueden aprobar los PGE por delegación en las Cámaras de las Cortes Generales sino que exigen del Pleno), **Artículo 157 y Artículo 158** (sobre las transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones a las Comunidades Autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado).

A modo general, la normativa presupuestaria se divide en tres grandes áreas: Presupuestos, Control Público y Contabilidad Pública.

2.2.1 Aspectos generales de los PGE en la CE: Artículo 134

- **Quién los elabora:** El Gobierno (art. 134.1).
- **Quién los enmienda y aprueba:** Las Cortes Generales (art. 134.1).
- **Cuándo se elaboran:** Anualmente (art. 134.2).
- **Cuándo se presentan:** 3 meses antes de que finalice el ciclo actual (art. 134.3)
- **Qué incluyen:** Totalidad de ingresos (calculados en base de los beneficios por impuestos y tributos) y los gastos, ambos estimados para el ejercicio anual siguiente (art. 134.2).
- **Contexto:** Sector Público estatal (artículo 134.2).
- **Prórroga:** Si no se aprueban, se prorrogan el primer día del siguiente año fiscal (art. 134.4).

- ¿Admiten modificación una vez en curso? Sí (art. 134.5), pero si aumentan el gasto o disminuyen los ingresos deben ser aprobados por el Gobierno (art. 134.6).
- ¿Permiten incluir nuevos tributos? No. Art. 134.7.

Artículo 134

- 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.*
- 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.*
- 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.*
- 4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.*
- 5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.*
- 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.*
- 7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.*

Prórroga de los Presupuestos: En circunstancias normales y atendiendo al calendario europeo, con las condiciones impuesta por la UE (semestre europeo) y la declaración del techo de gasto, antes de su elaboración, los PGE deberían entrar al Congreso el mes de octubre como tarde.

Importancia política de la aprobación de los Presupuestos: Habitualmente (hasta hace dos años), cuando un gobierno no lograba el apoyo parlamentario para aprobar los PGE propuestos, la costumbre era convocar elecciones generales de forma anticipada, ya que los PGE expresan las partidas presupuestarias para ejecutar la política del Gobierno por lo que, de no lograr su aprobación y tener que gobernar con partidas presupuestarias heredadas de otros gobiernos, era muy difícil poner en práctica medidas nuevas asociadas a objetivos políticos concretos. No obstante, tanto el nuevo escenario político con gran abanico de partidos políticos como la excepcional situación de pandemia ha devenido en la cohabitación de un partido político de un signo político con los presupuestos aprobados en su día por otro de signo contrario y en una coyuntura tanto económica como social bien distinta a la actual.

Las **modificaciones presupuestarias** se verán con detalle en el Epígrafe 4.

Finalmente, el **Artículo 134.7** establece que **en la propia Ley de Presupuestos no se puede establecer nuevos tributos**, sólo se podrán modificar por medio de una **“ley tributaria sustantiva”**.

Según aclaración del Tribunal Constitucional (sobre todo la Sentencia 27/1981), se entiende por una ley tributaria sustantiva aquella ley, excepto la de los PGE, que regule los elementos de la relación tributaria, de modo que no sean generalizaciones (por ejemplo el impuesto del IVA), sino que especifique o cuantifique hechos concretos (por ejemplo, supongamos que se decidiese que las mascarillas quirúrgicas desechables van a pasar a tributar el IVA del 21% al superreducido del 4%).

2.2.2 Estabilidad Presupuestaria: Artículo 135 CE

Sensu estricto, la estabilidad presupuestaria comporta que **las administraciones públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un periodo de tiempo, sea un año o más, pudiendo incurrir en superávit (más ingresos que gastos) pero nunca en déficit (más gastos que ingresos)**. Teóricamente, la situación ideal sería el déficit = 0, pero debido a la recesión económica del año 2008, la situación está en vías de corregirse (o estaba al menos antes de la pandemia ocasionada por el COVID-19).

El objetivo de estabilidad presupuestaria es presentado por el Gobierno y se establece cada tres años de acuerdo a las previsiones de crecimiento económico. Cada año debe elaborarse un plan presupuestario plurianual por tres años en el que se tenga en cuenta el objetivo de estabilidad (en línea con lo marcado por la UE).

El artículo 135 de la constitución, que **establece los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria**, fue modificado en el año 2011. Hasta la fecha, esta ha sido uno de las dos modificaciones efectuadas de la CE, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 167. La modificación para alinearse con las políticas de la UE determina que **los créditos para pagar la deuda pública tienen prioridad absoluta sobre el resto de gastos**. Incluso aunque el presupuesto no incluya previsión de gasto para el pago de deuda, si existen deudas públicas, el crédito para ese gasto se entiende implícitamente incluido en los PGE en virtud de este artículo. Los principios establecidos en este artículo se desarrollan en la **Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera**.

Como veremos en el epígrafe 2.2.3, **si bien la modificación del artículo 135 de la CE supone un compromiso rígido con la estabilidad presupuestaria, desde que España entró en el sistema euro** (unión económica y monetaria), **ya existía dicho compromiso** expresado a través de diversa legislación que analizaremos en dicho epígrafe.

Dada su longitud, no expondremos el artículo 135 al completo sino sus particularidades en relación con los PGE explicando algunos conceptos que introduce dicho artículo:

- Estabilidad presupuestaria, equilibrio presupuestario y sujeción de todas las Administraciones Públicas incluidas las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (estas últimas además deben presentar equilibrio presupuestario total, déficit cero).
- Por Ley Orgánica (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas.
- Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria (tal y como ocurre con la pandemia COVID-19).
- El déficit estructural no debe superar el margen establecido por la UE. Además **el Volumen de deuda pública total no podrá superar el porcentaje sobre el PIB que se ha establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)**.
- El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
- **Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se incluirán de forma automática en el estado de gastos de los PGE** (sin posibilidad de enmienda o modificación) y su pago gozará de prioridad absoluta.

Déficit estructural: No incluye gastos de tipo extraordinario y viene determinado por la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones en relación con las políticas de gasto y con gastos de tipo estructural en sí (por ejemplo, a mayor número de personas mayores en la población, mayor gasto en pensiones si no se toman medidas correctoras).

Nota: *En el glosario se pueden consultar más términos relacionados con conceptos económicos y presupuestarios que se acaban de mencionar (deuda pública, superávit, etc.).*

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha supuesto que se solicite a la UE por parte de España (ver referencia bibliográfica), la suspensión durante el año 2020 y el 2021 de las reglas fiscales nacionales y por ende las de aplicación europeas (Pacto de Estabilidad Fiscal). Como ya hemos visto, en virtud del artículo **135.4 los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública** sólo podrán superarse en casos extremos, entre ellos el de emergencia extraordinaria actual. No obstante, en la petición efectuada, el Gobierno se ha comprometido como contrapartida a iniciar una senda de reducción del déficit público a partir del 2021 siguiendo el Plan de Estabilidad del año 2021 enviado a Bruselas, en disminuir en déficit actual 3,6 puntos porcentuales y situarlo en el 7,7% del PIB.

La modificación del artículo 135 de la CE para adaptarlo a las instrucciones de la UE ha tenido un efecto en cascada normativo que veremos a continuación.

2.2.3 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

En primer lugar, fue preciso desarrollar, atendiendo a lo dictado por el artículo 135 CE, **la Ley Orgánica (L.O. 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)**. Previa a esta ley existe una L.O 1/2012 que, con un único artículo, indica la suspensión del ámbito de las legislaciones anteriores de estabilidad presupuestaria. Luego de entrar en vigor la LO 2/2012 quedarían finalmente derogadas totalmente.

- **Importante: Normativa Derogada de años anteriores al 2012:**
 - Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
 - Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, para el déficit permitido a las CCAA, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
 - Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001.
 - Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Análisis de los cambios normativos:

La normativa del año 2001 (en previsión de la entrada en el sistema monetario del euro) incorporaba una regla diferente de cálculo del déficit para el Estado y otra para las administraciones territoriales, y establecía un límite de crecimiento en el gasto aprobado anualmente, la creación de un fondo de contingencia para cubrir imprevistos y la obligación de destinar a reducir el déficit los posibles ingresos obtenidos por encima de los inicialmente estimados. La ley conllevaba sanciones.

La normativa del año 2006 (bonanza económica) cambió el concepto de equilibrio presupuestario, contemplándolo a lo largo de un largo ciclo, lo que permitió incurrir en déficits puntuales a cambio de ser corregidos al final del ciclo. La nueva norma permitía un déficit del 1% a las administraciones públicas cuando la economía creciera menos del 2%.

Lo novedoso de la LO 2/2012 no es tanto el concepto de estabilidad presupuestaria (que ya se había incorporado a través de legislación precedente) sino el de **“sostenibilidad financiera”**. **Este concepto va más allá del mero equilibrio y persigue que las inversiones y proyectos que se contemplen en un ejercicio presupuestario sigan siendo equilibrados y sostenibles a medio y largo plazo.** Un ejemplo de violación de la sostenibilidad financiera sería vender un edificio necesario para las operaciones para compensar la falta de liquidez puntual y equilibrar así el presupuesto del año actual pero luego tener que alquilar al comprador dicho edificio. En el año 0 habría un claro beneficio pero a largo plazo supondría un problema, ya que comprometería ejercicios futuros con un arrendamiento innecesario.

LO 2/2012 y su impacto en la elaboración de los PGE: Uno de los tres principales objetivos de esta ley era el de lograr la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas y, en particular, reducir la deuda pública al 60% de PIB, en teoría a conseguir en el 2020 (que no ha sido posible). No obstante dicha ley contempla la excepción en caso de catástrofes naturales,

recesión económica grave o situación de emergencia extraordinaria (que sería el caso de la pandemia por COVID-19).

La distribución del 60% del PIB como deuda pública se distribuiría de la siguiente manera: 44% para la Administración central, 13% para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3% para el conjunto de Corporaciones Locales.

Además del objetivo de sostenibilidad financiera (deuda pública), en la LO/2012 se abordan dos conceptos más:

- Estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas (art.11): Objetivo de equilibrio o superávit estructural, salvo reforma estructural con efectos a largo plazo (0.4% del PIB) o catástrofes naturales/recesión económica grave/emergencia extraordinaria.
- Límite de gasto no financiero (art. 12): La variación de este tipo de gasto no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española.

Reducir la deuda pública en su conjunto fue contemplado en el Proyecto enviado por el Gobierno a la UE a finales del 2019, si bien ésta redujo sus expectativas de crecimiento y por ende, aumentó las previsiones de déficit para España.

Reales Decretos para corregir situaciones graves de desviación fiscal (crisis económica del 2008):

- **Año 2011:**
 - Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- **Año 2012:**
 - Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

2.3 Semestre Europeo y Programa de Estabilidad Presupuestaria

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) data del año 1997 (previa a la unión económica y monetaria) y es un conjunto de normas para la coordinación de las políticas presupuestarias nacionales en la UE, para garantizar una fiscalidad saneada y, de este modo, asegurar la estabilidad de todos los Estados Miembros, impulsando un crecimiento real y sostenible que conduzca a la creación de empleo y al bienestar de los ciudadanos europeos. **El PEC consta de dos finalidades:** La preventiva, con garantías presupuestarias a lo largo del ciclo económico mediante el objetivo presupuestario a medio plazo consensuado y definido en toda la UE, pero particularizado a cada país, y la correctora, que persigue que todos adopten medidas fiscales correctoras si su déficit presupuestario nacional o su deuda pública superan los valores de referencia del 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente.

De acuerdo con el PEC, **los Estados miembros deben presentar sus programas de estabilidad y convergencia para que sean evaluados a escala de la UE**. La evaluación de hasta qué punto dichos programas cumplen la vertiente preventiva de este PEC es un componente importante del Semestre Europeo.

Debido a los problemas ocasionados por la inestabilidad en la Zona Euro a causa de la crisis económica y financiera del año 2008 que se transformó en una crisis fiscal en el 2009, se plantearon algunos mecanismos para conseguir reconducir la estabilidad en la Zona Euro de la UE. En primer lugar, en el año 2010, la Comisión Europea propuso un **pack de medidas legislativas de apoyo** al PEC ("El Six Pack"). Finalmente, cabe mencionar la creación del **Mecanismo Europeo de Estabilidad**, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 para gestionar la crisis en dicha Zona Euro de forma oficial ya que con anterioridad se habían contemplado medidas de urgencia como las del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera.

El **Pacto Fiscal Europeo (2012)**, formalmente **Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza** en la Unión Económica y Monetaria, es un acuerdo firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 estados miembros de la Unión Europea (UE). **Contiene un conjunto de reglas, llamadas "reglas**

de oro", que son vinculantes en la UE para el principio de equilibrio presupuestario. Todos los Estados Miembros de la Unión Europea firmaron el tratado salvo Reino Unido y la República Checa. El tratado entró finalmente en vigor el 1 de enero de 2013.

Puntos importantes de este Pacto Fiscal Europeo:

- El déficit estructural no superará el 0,5% del PIB (se admite el 1% si la deuda es menor del 60% del PIB).
- Déficit público por debajo del 3% del PIB como ya estaba establecido en el PEC.
- Convergencia en 20 años de la deuda pública a un valor menor o igual del 60% del PIB.
- Inclusión de las reglas anteriores en la legislación de mayor rango de los Estados Miembros. (Esto ocasionó en el caso de España de la modificación del artículo 135 de la CE).
- Sanciones por incumplimiento de estas "Reglas de Oro".

2.3.1 Semestre Europeo

El Semestre Europeo es un **calendario de acciones en el que los Estados Miembros reciben asesoramiento fiscal a escala de la UE** («orientación») y **posteriormente presentan sus planes de actuación** («Programas Nacionales de Reformas» y «programas de estabilidad o convergencia») para su evaluación en el contexto de la economía de la UE. Desde el Tratado de Maastricht, formalmente "Tratado de la Unión Europea" (abreviadamente TUE) y, más concretamente, desde el TFUE en el año 2010 (en el que se introducen medidas a causa de la crisis económica y financiera del 2008) se ha hecho mucho hincapié en la coordinación a nivel presupuestario entre todos los países de la UE, en particular los de la zona euro.

Una vez evaluados estos planes (planes nacionales), los Estados miembros reciben recomendaciones por separado («recomendaciones específicas por país») para sus políticas nacionales en materia presupuestaria y de reformas. Es previsible que los Estados miembros tengan en cuenta esas recomendaciones a la hora de establecer su presupuesto para el ejercicio siguiente y de tomar decisiones relacionadas con sus políticas económicas, de empleo, educativas y de otro tipo. En caso necesario, los Estados miembros reciben además recomendaciones encaminadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos.

2.3.2 Programa de Estabilidad Presupuestaria

Anualmente se elabora un **plan presupuestario a medio plazo** en el que se enmarca la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantiza una programación presupuestaria coherente con los **objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública** y de conformidad con la **Regla de gasto europea**.

Por otro lado, como miembro de la Unión Europea, España debe remitir al Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la Comisión Europea un programa de estabilidad que contenga el objetivo a medio plazo, los supuestos económicos subyacentes de crecimiento, empleo, inflación y otras importantes variables económicas, una descripción y evaluación de las medidas para lograr los objetivos del programa, un análisis del efecto que la modificación de los principales supuestos económicos producirá en la situación presupuestaria y en la deuda, la información de varios ejercicios, incluidos un ejercicio de ejecución presupuestaria, el ejercicio presupuestario actual y planes para los tres ejercicios siguientes, y, en su caso, una explicación de por qué no se han alcanzado los objetivos.

2.4 Documentación Presupuestaria. Ley y Series.

El contenido de Ley de Presupuestos Generales del Estado aparece regulado en la LGP, cuyo artículo 37 establece que **el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado está integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos con el nivel de detalle que se especifica en la propia ley**.

- Articulado: De acuerdo con la estructura de los últimos presupuestos aprobados, la Ley se divide en ocho títulos a los que se añaden disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
 - Típicamente, el **Título I trata de la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones** (esta parte la veremos en nuestro Capítulo 4). Incluye el sistema de créditos (partidas presupuestarias) y la financiación de las mismas, normas de modificación de los créditos y aborda la Seguridad Social (importante por su impacto en el pago de las pensiones públicas y otras prestaciones si bien se dedica el Título IV al caso concreto de las pensiones).
 - **El Título II trata de la gestión presupuestaria en educación, servicios sanitarios y sociales.**
 - **El Título III trata de los gastos relativos al personal de las propias administraciones.**
 - **El Título IV trata de las pensiones públicas: Limitaciones, Revalorización, complementos y otras disposiciones.**
 - **El Título V trata de las operaciones financieras tales como: Deuda Pública, Avaluos públicos y las Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).**
 - **El Título VI trata sobre las normas tributarias: Impuestos directos, indirectos y otros tributos.**
 - **El Título VII trata sobre las operaciones financieras.**
 - **El Título VIII trata sobre los entes territoriales: Entidades locales y Comunidades Autónomas.**
 - **El Título IX trata sobre las cotizaciones sociales.**
- Documentación complementaria: A efectos de su presentación en las Cortes Generales así como para facilitar su lectura, **la documentación se presenta en cuatro series**, que se identifican con un color:
 - Serie roja: Documentación básica, se incluyen los textos y estados numéricos que, una vez aprobados por las Cortes Generales, integran la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
 - Serie verde: Comprende información complementaria y de desarrollo contable de la documentación contenida en la Ley de Presupuesto Generales del Estado.
 - Serie amarilla: Recoge el informe económico financiero de los Presupuestos Generales del Estado y otra información relevante como la memoria de beneficios fiscales.
 - Serie gris: contiene información complementaria prevista legalmente no recogida en las series anteriores, como por ejemplo, la liquidación del presupuesto anterior y avance del actual.

Además, la documentación incluye el **Libro Azul de los PGE**, que es un **documento de introducción** a los PGE incluyendo información didáctica sobre la elaboración de los mismos, a fin de introducir al lector en la lectura del resto de la documentación.

El llamado **Libro Amarillo es un informe ejecutivo que se presenta al Congreso y a la ciudadanía** conteniendo las líneas básicas presupuestarias versus las medidas políticas que se quieren conseguir con dichos PGE.

La siguiente figura muestra la navegación por tomos del presupuesto. Veremos más sobre estos formatos en el capítulo 6.



Figura 2: Menú navegable (html) por tomos (Ministerios) de los PGE del año 2020.

Este año se ha cambiado el formato de presentación web para los nuevos presupuestos para el 2021. A continuación, la figura siguiente muestra un ejemplo de presentación en la web del SEPG (Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos):



Figura 3: Menú navegable de los PGE del año 2021.

3 Estructura del Presupuesto: Clasificación del gasto

La estructura de los PGE se recoge en los artículos 39, 40 y 41 de la LGP. A continuación veremos brevemente cómo se estructura y en particular, la clasificación de la **estructura de los estados de gastos**.

3.1 Estructura del Presupuesto. Ingresos

El artículo 39 establece que la estructura de los PGE y sus anexos la determinará el Ministerio de Hacienda. Para ello, se tendrá en cuenta cómo está organizado el Sector Público Estatal, la naturaleza económica de los ingresos, los gastos y las finalidades y objetivos que se quieran conseguir con ello.

Los ingresos (artículo 41), se estructuran en dos niveles: **Orgánico y Económico** (Parte Orgánica y Parte Económica).

El nivel Orgánico se refiere a quién espera dicho ingreso, por ejemplo La Agencia Tributaria. El nivel Económico (Ver detalle en la Figura 3) a en base a qué se pretende recibir ese ingreso. Por ejemplo: IRPF (Capítulo 1, Impuestos Directos).

La Parte Orgánica de los ingresos se codifica igual que la de los gastos por lo que se verá en detalle en el apartado 3.2.1

La parte económica de los ingresos se codifica de forma similar que los gastos, que se explica en el apartado 3.2.3 (capítulos, artículos, conceptos y subconceptos) si bien obviamente tienen diferentes valores. Por ejemplo el capítulo 1 de ingresos alude a los impuestos directos y el capítulo 1 de gastos se corresponde con los gastos de personal. En la figura 3 se pueden ver los capítulos de ingresos según los últimos PGE.

La siguiente figura muestra la estructura económica de los capítulos de ingresos:



Figura 4: Estructura económica de los ingresos en el PGE

En cuanto a las fuentes de los ingresos que constituyen la estructura económica de los ingresos (Figura 4), normalmente se obtienen mediante **operaciones no financieras** (operaciones económicas que tienen su reflejo en la contabilidad y no alteran la posición deudora o acreedora). Estas operaciones se dividen a su vez en **operaciones corrientes** (ingresos por tributos y similares) y **operaciones de capital** (involucran activos de capital como bienes muebles e inmuebles).

Operaciones Corrientes:

- **Capítulo 1. Impuestos Directos y Cotizaciones sociales (sobre las personas físicas o jurídicas):** IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades, Seguridad Social y Clases Pasivas. Otros como por ejemplo el impuesto de Sucesiones y Donaciones (parte estatal).
- **Capítulo 2. Impuestos Indirectos (sobre los bienes de consumo):** IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Otros impuestos indirectos como los derivados de apuestas deportivas o impuestos sobre primas de seguros.
- **Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos:** Tasas como por ejemplo por la expedición del DNI, precios públicos como la entrada a los museos. Otros ingresos como por ejemplo intereses de demora de morosos con la hacienda pública.
- **Capítulo 4. Transferencias Corrientes:** De otros organismos o instituciones, como por ejemplo del Fondo Social Europeo.
- **Capítulo 5. Ingresos Patrimoniales:** Por ejemplo, intereses del ICO (Instituto de Crédito Oficial), intereses de la cuenta del Tesoro Público, dividendos por la participación del estado en empresas públicas, rentas por arrendamientos de bienes inmuebles o concesiones administrativas (como las uso del dominio público radioeléctrico).

Operaciones de Capital:

- **Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales:** Venta de solares y de fincas rústicas, venta de otras inversiones reales.
- **Capítulo 7. Transferencias de capital:** Reintegros o reintegros desde otros organismos, Comunidades Autónomas o Entidades Locales.

Más complejos son los ingresos por operaciones financieras, ya que suponen operar con la deuda pública y, como ya hemos visto, existen fuertes restricciones al respecto:

- **Capítulo 8. Activos financieros:** Venta de participaciones del estado en empresas públicas, enajenación de deuda pública, reintegro de préstamos.
- **Capítulo 9. Pasivos financieros:** Emisión de deuda pública, préstamos tanto de Entes del Sector Público como de fuera del mismo, emisión de moneda.

3.2 Clasificación del gasto

Los gastos (artículo 40) se clasifican en tres niveles: Orgánica, por Programas y Económica. (En el epígrafe 3.2 se explica en profundidad estos tres niveles).

Se entiende por Gasto Público a aquel gasto que es realizado por el Sector Público Estatal y cuyo objetivo está basado en la utilidad pública. Está limitado en cuanto a su cantidad (art. 46 LGP), en cuanto a la fecha de realización (art.49 LGP), en cuanto a su especificación o nivel de detalle (artículos 43 y 44 de la LGP) en cuanto a su finalidad (art.42 LGP).

Además de lo anterior para la Limitación temporal (art. 49 LGP): **Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones** ya reconocidos, **quedará anulados** de pleno derecho.

El Gasto deberá ajustarse a los principios contables de:

- **Unidad de presupuesto** (un mismo gasto no puede contabilizarse en dos partidas presupuestarias distintas).
- **Unidad de caja:** Un mismo gasto no puede pagarse dos veces (por dos cajas distintas).
- **Justificación y adecuación a norma:** (previa si es posible, o posterior, si no existe intervención previa en el organismo donde se realice).

Los servicios de caja de la Administración Pública los realiza el Tesoro Público.

La LGP establece una estructura de los PGE que contiene una **parte Orgánica** (Quién se beneficia de la partida presupuestaria o recauda ese ingreso), **una parte Programática**, esto es, para que se va a utilizar ese gasto y, por último la **parte Económica**, que es el detalle concreto en el que se va a gastar o bien de dónde obtener un ingreso.

La aplicación presupuestaria será la consignación del uso del crédito presupuestario correspondiente atendiendo a la concatenación de la parte orgánica, por programas y económica.

Ejemplo: Aplicación **17.32.514A.221.00**

17: Ministerio de Fomento. 32: Dirección General de Marina Mercante.

514A sería el programa concreto, que sería finalista en este caso.

Capítulo de gasto el 2, Artículo 22, Concepto 221, Subconcepto 00...

La siguiente figura muestra esta descomposición:

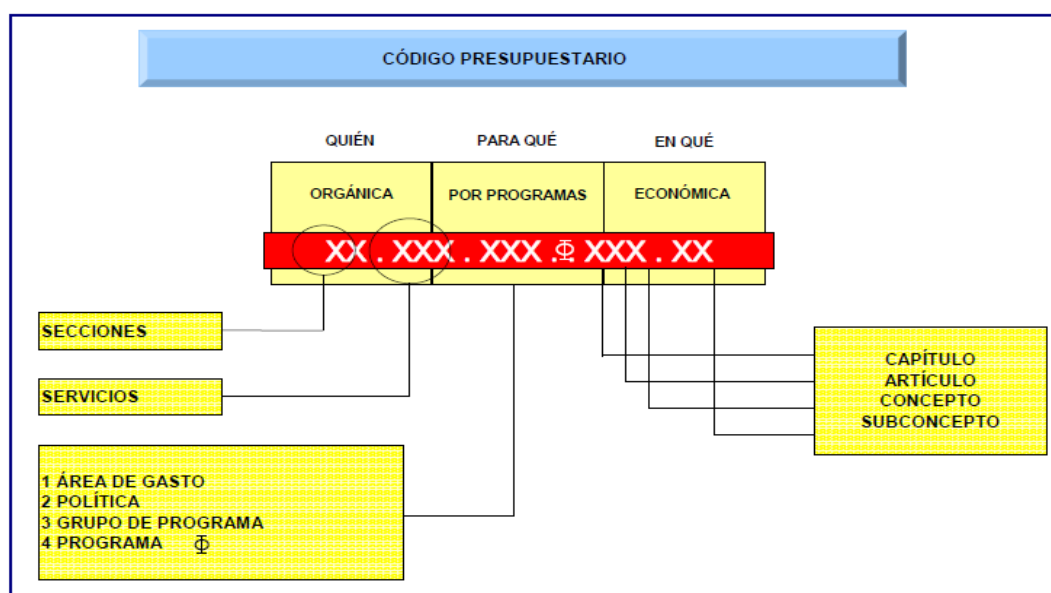


Figura 5: Código Presupuestario. Fuente: Libro Azul de los Presupuestos 2018

3.2.1 Parte Orgánica

La Parte Orgánica permite conocer quién realiza el gasto/Ingreso, por centro gestor, normalmente se diferencian los siguientes:

- La Administración General del Estado que suele dividirse en Secciones, normalmente ministerios y Servicios, normalmente sus centros gestores. Por ejemplo
- Los organismos autónomos del Estado, que se agrupan en función del ministerio al que estén adscritos.

- La Seguridad Social
- Las demás entidades que integran el sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo.

Se codifican mediante un código para la Sección (xx) y el Servicio (xxx).

Por ejemplo:

16.03 => Ministerio del Interior (Sección). Dirección General de la Policía (Servicio).

Importante, cuando en la parte económica del gasto, se diferencia por sectores, se deben codificar de la siguiente forma:

0. Administración del Estado.
1. Organismos Autónomos.
2. Seguridad Social.
3. Otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo.
4. Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal.
5. Comunidades Autónomas.
6. Corporaciones Locales.
7. Empresas privadas.
8. Familias e instituciones sin fines de lucro.
9. Exterior.

3.2.2 Parte Programática

Un **programa de gasto** (art. 35 de la LGP) es la asignación económica (conjunto de créditos), que se pone a disposición de los centros gestores para el logro de los objetivos establecidos.

Los programas de gasto pueden ser de dos tipos: **Programas finalistas o bien Programas instrumentales y de gestión.**

- **Los Programas Finalistas: Se pueden medir**, es decir, aquellos a los que se puede asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución medibles. Van codificados de la "A" a la "L"
- **Los Programas instrumentales y de gestión: Sirven para la administración de los recursos necesarios** para la ejecución de actividades generales de ordenación, regulación y planificación. Van codificados de la "M" a la "Z".

Los programas se agregan, de menor a mayor, en **Grupos de programas, Políticas de gasto y Áreas de gasto** cuyo número, código, denominación y contenido pueden variar de un año para otro (según las necesidades previstas).

Área de Gasto: Tomando como referencia los PGE del 2018 las áreas de gasto contempladas eran 5:

- Área de Gasto 1: **Servicios Públicos Básicos.**
- Área de Gasto 2: **Actuaciones de protección y promoción social.**
- Área de Gasto 3: **Producción de bienes públicos de carácter preferente.**
- Área de Gasto 4: **Actuaciones de carácter económico.**
- Área de Gasto 9: **Actuaciones de carácter general.**

Grupo de Programa: Agrupación de programas similares, suelen ir con los mismos tres dígitos, se diferencian por las letras.

Programa: Denominación concreta del programa de gasto.

La siguiente figura muestra este desglose:



Figura 6: Estructura económica de los Gastos en los PGE. Fuente: Libro Azul PGE 2018

Ejemplo (tomado de los PGE del 2018):

Sección: 17 Ministerio de Fomento.

Servicio: 20 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Programa: **453A Infraestructura del transporte ferroviario.**

La parte orgánica se codificaría como 17.20

El programa 453 sabemos que corresponde con el **área de gasto 4**: Actuaciones de carácter económico.

La política de gasto sería la **45**: Infraestructuras. Al contener la letra 'A' sabemos que sería un programa finalista.

3.2.3 Parte económica

Al igual que cualquier Plan Contable, el PGE se divide en Partidas Presupuestarias denominadas **Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos**. Esta parte es la más amigable para los gestores TIC, ya que son términos más utilizados en nuestro día a día para abordar las previsiones de compras y contrataciones habituales.

Los créditos se designan con un código numérico. El primer dígito a la izquierda designa el capítulo, el primer y segundo dígitos se corresponden con el artículo, los tres números al completo se refieren al concepto, y si hay dos dígitos más se corresponderían con el Subconcepto.

Ejemplo: Si nos encontramos la partida **221.01**, analizando sabemos que el dígito de la izquierda es el 2, que corresponde con el **capítulo 2**: "Gastos en bienes corrientes y servicios", **el artículo será el 22**: "Material, suministros y otros, y el concepto el 221: Suministros. El subconcepto es el "01": Agua.



Figura 7: Estructura económica de los Gastos en los PGE. Fuente: Libro Azul PGE 2018

Operaciones no financieras (no alteran la posición contable final):

Operaciones Corrientes:

- **Capítulo 1. Gastos de personal:** Gastos de los empleados públicos (sueldo, retribuciones complementarias y productividad, formación, acción social y cotizaciones sociales).
- **Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios:** Este es el capítulo que más detalle posee, comprende tanto alquileres de bienes e inmuebles como pago de cánones, suministros (agua, electricidad, gas, etc.) como comunicaciones (internet y móviles por ejemplo), adquisición de materiales diversos tales como el material de oficina, servicio de limpieza, seguridad, asesoría jurídica, dietas de las comisiones de servicio, edición de publicaciones, etc.
- **Capítulo 3. Gastos financieros:** Pago de intereses de deuda pública y préstamos.
- **Capítulo 4. Transferencias corrientes:** Transferencias para gastos transferidos a las Comunidades Autónomas y otros organismos y entidades.
- **Capítulo 5. Fondo de contingencia y otros imprevistos:** Se define en el artículo 50 de la LGP y es la dotación para atender situaciones inaplazables y no discrecionales. La aplicación de este fondo se realiza a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y debe ser aprobado en Consejo de Ministros.

Operaciones de Capital:

- **Capítulo 6. Inversiones reales:** Adquisición o reposición de terrenos, inmuebles, bienes asociados a la puesta en marcha de servicios nuevos o en reposición de otros ya existentes, adquisición o reposición de intangibles tales como elementos de propiedad intelectual o consultoría para la realización de proyectos nuevos.
- **Capítulo 7. Transferencias de capital:** Transferencias a la Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas y otras entidades no contempladas en las transferencias corrientes.

Operaciones financieras (afectan a la posición deudora o acreedora del Estado):

- **Capítulo 8. Activos financieros:** Adquisición de deuda del Sector Público o concesión de préstamos a entidades de dicho sector.
- **Capítulo 9. Pasivos financieros:** Amortización de deuda pública o de préstamos.

3.3 Presupuesto Estimativo versus Limitativo

Si bien los PGE aplican a todo el Sector Público Estatal, no todos los integrantes de este conjunto operan igual de cara a sus presupuestos.

Los **presupuestos de carácter limitativo** implican que los integrantes de este régimen **disponen como gasto máximo el asignado**, de modo que no pueden incurrir en más gasto (de ahí el término limitativo). Los presupuestos de este conjunto de integrantes **se agregan formando lo que se denomina “Presupuestos Generales del Estado consolidados”**. La consolidación de este presupuesto se realiza sumando cada uno de los presupuestos de estos integrantes, una vez eliminadas las transferencias de créditos que se realizan entre ellos.

Los presupuestos de carácter limitativo aplican a:

- El Estado en su conjunto.
- Los organismos autónomos.
- Las entidades integrantes del Sistema de la Seguridad Social
- Resto de entidades del Sector Público Estatal bajo el régimen de especificaciones y modificaciones regulado por la LGP o cuya normativa propia así lo establezca.

El resto de entidades del Sector Público Estatal integran los Presupuestos Generales del Estado no consolidados. **Sus presupuestos son estimativos, ya que no están limitados, debido a la naturaleza de estas entidades.** Ejemplo de estas entidades son las empresas públicas.

4 Ejecución del Gasto. Modificaciones presupuestarias

La Ejecución presupuestaria se recoge en el **Título II de la LGP**. En concreto en el **Capítulo VI que trata de la Gestión Presupuestaria**.

El artículo 69 en concreto recoge los principios por los que se debe regir la ejecución presupuestaria:

- **Eficacia:** Se deben conseguir los objetivos fijados en los PGE.
- **Eficiencia:** En la asignación de los recursos públicos.
- **Objetividad y Transparencia:** En la actividad administrativa requerida para la ejecución de los presupuestos (pagos, contrataciones, justificantes, ejecución de derechos de cobros, etc.).
- **Control de la gestión de los resultados.** (Este punto lo veremos en el capítulo 5).
- **Cooperación y coordinación** (con otras administraciones públicas).

Una vez están los PGE del año en curso en vigor, hay que considerar la ejecución de los dos presupuestos que contiene (Ingresos y Gastos). La Gestión del Presupuesto de Ingresos (art.80 de la LGP) se realizará en las siguientes fases:

- **Reconocimiento del derecho del cobro** (tasa, tributo, impuesto, derecho social, etc.)
- **Extinción del derecho** (se ha liquidado el cobro).

Los ingresos son más fáciles de contabilizar porque suelen venir ya determinados por leyes.

Una vez está el ejercicio en curso, igual que ocurre con las empresas, se abre el ejercicio anual contable y **se incorporan los créditos contemplados en los PGE**. Estos créditos se irán consumiendo según se vayan ejecutando los gastos (Esto es, que los gastos siempre irán contra créditos existentes).

4.1 Gestión de los créditos y los gastos

El artículo 35 de la LGP define lo que se consideran créditos presupuestarios: *“cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33.1.a) de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución.”*

Así pues lo importante es que:

- **Los créditos se asignan a los centros gestores** para dar cobertura a las necesidades que previamente han previsto y se han aprobado e incluido en los programas de gasto.
- **Se especifican por programas y por concepto económico.**

El estado (ciclo de vida) de los créditos a lo largo de las operaciones contables será como sigue:

- **Créditos disponibles:** Listos para ser utilizados.
- **Créditos retenidos para gastar:** Se han retenido para ser gastados posteriormente (justificadamente).
- **Créditos retenidos para transferencias:** Como se explicó en el capítulo anterior, estos créditos son objeto de modificaciones presupuestarias, y se pasan de unas partidas a otras de gastos (con arreglo a las normas que ya hemos visto).
- **Créditos no disponibles:** A veces por necesidades presupuestarias, durante la ejecución, se cancelan algunos programas políticos y los créditos asignados a los centros gestores se consideran no disponibles. Esta situación la tiene que declarar el Gobierno.

Supongamos que contamos con crédito suficiente para realizar un gasto y que hemos retenido dicho crédito para utilizarlo, mediante un gasto justificado. Entonces procedimiento a realizar el gasto que **seguirá unas ciertas fases** y requerirá de una **serie de documentos contables** que veremos a continuación.

Fases del procedimiento de la gestión de los gastos (art. 73,74 y 75 de la LGP):

- a) **Aprobación del Gasto:** Acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Se inicia con este acto el procedimiento del gasto. De momento, con este acto no hay compromiso con terceros.
- b) **Compromiso del Gasto:** Acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. Ahora sí hay vinculación con terceros (de pagar a dicho tercero a cambio de la contraprestación establecida). Normalmente esta vinculación se establece mediante un contrato.
- c) **Reconocimiento de la Obligación:** Acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. Para poder exigir este gasto, el acreedor debe demostrar que ha satisfecho la contraprestación por la que se acordó el pago. El/La Ministro/a de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación.
- d) **Ordenación del Pago (art.75):** Acto por el que se expiden las órdenes de pago a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del/de la Ministro/a de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas pagadoras o Depositarias de fondos, así como entidades colaboradoras acreditadas para ello.
- e) **Pago material:** Se satisface finalmente el pago (transferencia desde la entidad pagadora a la cuenta del acreedor). Con ello se extingue el derecho de cobro por parte del acreedor.

4.1.1 Documentos contables

Los documentos contables usados frecuentemente están regulados por la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado. Estos documentos se utilizan como soporte para el **registro de operaciones en el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado** (lo veremos en profundidad en el último tema relativo a las TIC y los PGE).

Los documentos contables electrónicos deberán autorizarse mediante firma electrónica. Se enviarán a la oficina de contabilidad de cada centro gestor junto con los justificantes correspondientes.

Son **documentos de contabilidad del Presupuesto de Gastos** aquellos que sirven de **soporte a las anotaciones contables que se realicen como consecuencia de operaciones de gestión de créditos presupuestarios y de ejecución del Presupuesto de Gastos** (que acabamos de ver).

Estos documentos se agruparán en base al **Presupuesto corriente, a otros Presupuestos cerrados, a ejercicios posteriores o por Tramitación anticipada**.

En cuanto a las clases de documentos **los más habituales son los siguientes** (en la orden mencionada, Anexo II se encuentran todos los tipos detallados ya que algunos se pueden aplicar al presupuesto actual o a otros ejercicios presupuestarios):

- **Documento MC:** Modificaciones presupuestarias que aumenten o disminuyan los créditos.
- **Documento RC:** Para solicitar certificado de existencia y retención de crédito.
- **Documento A:** Autorización del gasto.
- **Documento D:** Compromiso del gasto.
- **Documento AD:** Combinación de autorización y compromiso del gasto.
- **Documento OK:** Reconocimiento de obligaciones.
- **Documento ADOK:** Autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones.

- **Documento O:** Sólo se usa para la emisión de deuda pública. No disponible para algunos centros gestores.
- **Documento de desglose:** Se utilizará en las operaciones de desglose de las aplicaciones presupuestarias y también para el seguimiento a través del sistema contable de las desconcentraciones territoriales de créditos presupuestarios.

Relación entre las fases del procedimiento de gestión de gastos y los documentos contables (para los casos habituales):

- **Aprobación del gasto:** Retención de crédito: Documento RC y Documento de Autorización del gasto A. Excepcionalmente si precisa de modificación de crédito previa, Documento MC previo al RC.
- **Compromiso de gasto:** Documento D. Se pueden acumular fases y emitir documento AD.
- **Ordenación del pago:** Documento de Reconocimiento de obligaciones: OK. Se pueden acumular con el anterior y generar un único documento ADOK.

Según el artículo 73.6 de la LGP se pueden acumular fases en el procedimiento de gestión del gasto, de ahí también que se emita un único documento contable que acumule dichas fases tal como el más generalizado ADOK:

4.2 Escenarios plurianuales

Si bien existe la doctrina de no comprometer ejercicios futuros con presupuestos o gastos que puedan derivar en insostenibilidad presupuestaria, es cierto que algunos proyectos precisan de más de un año para llevarse a cabo, por lo se contempla en la LGP los compromisos de gastos plurianuales. No obstante y por temas económicos y también políticos, el mayor período de compromiso son 4 años. **Es decir, no se pueden aplicar a más de cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos.**

Además, como acabamos de apuntar, y se recoge en el **art. 28.2 de la LGP: “Los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”** Según el Art. 28.3 LGP: **Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados por el Ministerio de Hacienda**, que dará cuenta de los mismos al Consejo de Ministros con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Los escenarios plurianuales aplican tanto a ingresos como a gastos y según el art. 28.4 LGP:

- El escenario de ingresos tendrá en cuenta las tendencias económicas, la coyuntura que pueda estimarse y los cambios previstos en la normativa de aplicación.
- El escenario de gastos asignará los recursos disponibles de conformidad con las prioridades establecidas para la realización de las distintas políticas de gasto (teniendo en cuenta en las obligaciones derivadas de la actividad del sector público, y los compromisos de gasto existentes).

Por otra parte y para los gastos el art. 47.2 LGP: El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores (al actual), no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo ejercicio, el 60 por ciento, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por ciento.

4.3 Formas excepcionales de pago

Las formas excepcionales de pago contempladas en los PGE son dos: **Anticipos de Caja Fija y los Gastos a Justificar**. A continuación veremos las diferencias y similitudes entre ambos:

4.3.1 Anticipos de Caja Fija

Se regulan en el art. 78 LGP, que los define como: **“Provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos”**.

Por tanto sus características son:

- Imputación presupuestaria y contable **a posteriori**, una vez se ha realizado el gasto y cuando se ha justificado.
- No es un mandato de pago, **es una operación no presupuestaria**.
- Son fondos públicos que permanecen en la Tesorería del centro gestor hasta que se realizan los pagos a los terceros. Viene a ser como una **descentralización de la Tesorería** (recordemos que la caja única es el Tesoro Público), en una serie de **cajas pagadoras** llamadas **habilitaciones o pagadurías**. Requiere de organismos gestores llamados “habilitados pagadores”.
- Los gastos deben ser conciliados, arqueados y contabilizados.
- Suelen ser gastos periódicos y repetitivos (compra de material de oficina por ejemplo).
- **Sólo para gastos corrientes del capítulo 2.**

Ejemplo: Compra de material de oficina no inventariable (bolígrafos, cuadernos, etc.). Otro ejemplo sería el adelanto de la dieta en una comisión de servicio para que el funcionario que debe viajar no tenga que adelantar de su bolsillo dicho gasto, que en algunos casos puede ser muy cuantioso si el viaje dura muchos días. Lógicamente, una vez de regreso, se deberán justificar todos los gastos incurridos y se liquidará la comisión realizada.

4.3.2 Gastos a Justificar

Art. 79 LGP: Cuando excepcionalmente no se pueda aportar la documentación, servicios y prestaciones en el extranjero, para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del Ministerio, organismo, etc.),

- La imputación presupuestaria y contable se hará como se realiza habitualmente (en el momento del gasto).
- Es una **excepción al principio de acreditación del servicio prestado** (se paga antes de que se acredite la prestación).
- Es un mandamiento de pago presupuestario.
- Al igual que los anticipos de Caja Fija requiere de cajas pagadoras y habilitados pagadores.
- Al igual que los anticipos de Caja Fija requieren de ser conciliados, arqueados y contabilizados.
- **Sirven para cualquier capítulo de gasto.**
- Se limitan habitualmente al ejercicio en curso si bien puede aplicarse a obligaciones de un ejercicio diferente siempre que sean acordadas en el Consejo de Ministros.

Un ejemplo sería un contrato para prestación de un servicio en el extranjero donde no hay ninguna dependencia del órgano contratante y se han de atender a ciertos pagos al proveedor que se justificarán posteriormente.

4.4 Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias son los cambios en cuantía, objetivo o tiempo de ejecución de los créditos inicialmente aprobados por los la Ley de los PGE. Como ya hemos visto, el artículo 134 de la CE y en particular los apartados 5 y 6 contemplan la posibilidad de que el Gobierno pueda modificar los créditos asignados inicialmente.

La regulación de los créditos y las modificaciones presupuestarias se recoge en el Título II de la LGP, en el Capítulo IV “De los créditos y sus modificaciones”. En particular la Sección II de ese capítulo recoge los tipos de modificaciones y su normativa.

Impacto de la modificación en el total del Presupuesto de Gastos:

- Lo Aumentan: En este caso, siempre deben ir acompañadas de la modificación de alguna partida del Presupuesto de Ingresos (para cuadrar el balance total).
- No lo aumentan, pero suponen una redistribución entre diferentes partidas.
- Lo disminuyen: No es preciso que vayan acompañadas de disminución de ingresos, irán al final a la partida de superávit.

El Artículo 51 de la LGP establece que la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas **durante el ejercicio (es decir, no se pueden modificar de años anteriores)**, dentro de los límites fijados y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante los siguientes mecanismos de contabilidad pública:

- Transferencias de créditos.**
- Generaciones de créditos.**
- Ampliaciones de créditos existentes.**
- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.**
- Incorporaciones de créditos a otros créditos.**

Alteración del Presupuesto	Modificación Presupuestaria	Requisitos
Aumento	Generaciones de Créditos (art.53)	• Aumento del crédito porque existen ingresos en paralelo que han aumentado o no estaban previstos. • Sólo podrán realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican.
	Créditos Ampliables (art.54)	• Deben corresponder a una partida presupuestaria declarada como ampliable en la propia ley de los PGE (típicamente los gastos de la Seguridad Social). • No pueden ampliarse créditos previamente minorados excepto algunos en particular como los relativos a la Seguridad Social.
	Créditos extraordinarios (art.55 y 57 para la Seg. Social)	• Gastos concretos. • No hay crédito. • No admite demora al siguiente año. • Algunos casos deben remitirse al Congreso.
	Suplementos de Créditos (art. 55 y 57 Seg. Social)	• Ídem que el caso anterior pero en este caso el crédito existe pero es insuficiente.
	Incorporaciones de Créditos (art.58)	• Se incorporan remantes de crédito de ejercicios anteriores pero bajo ciertos supuestos.
Igual	Transferencias de Créditos (art.52)	• Traspaso entre partidas presupuestarias si el crédito es insuficiente en una de ellas y se prioriza ésta frente a la que va a mermar o desaparecer. • Existen limitaciones: No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. • Otra limitación: No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias
Disminución	Bajas de Créditos por anulación	• Disminución de la asignación a una partida presupuestaria por diversas causas

Tabla 1: Modificaciones Presupuestarias

5 El Control del Presupuesto

El Control de la Ejecución de los PGE puede atender a varios factores:

- **Quién lo realiza:** Desde la propia Administración (Control interno: La IGAE) o Externo (organismos fuera de la Administración: Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales)
- **Materia objeto del control:** Legalidad, economía, eficiencia, control financiero, transparencia, objetividad, adecuación a la finalidad prevista, etc.
- **Cuándo se realice:** Antes de que se realice el gasto (control previo), después (posterior) o durante (concomitante).

El art.142 de la LGP define los objetivos del control presupuestario y mediante qué funciones se deben llevar a cabo:

- **Controles a llevar a cabo (art.142.1):**
 - Cumplimiento de la normativa de control.
 - Verificar el registro y la contabilización de las operaciones presupuestarias.
 - Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
 - Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
- **Funciones para implementar los controles (art.142.2):**
 - Función interventora.
 - Control financiero permanente.
 - Auditoría pública.

A continuación veremos las vertientes del control según quién lo realice y el tipo de control ejercido (materia y temporalidad), así como a quién corresponden las funciones para implementar dichos controles.

5.1 Control interno: La IGAE

La Intervención General de la Administración del Estado posee dos funciones fundamentales relacionadas con el control interno presupuestario: Función interventora y Función contable. Además posee también la función de Auditoría pública.

- **Función interventora (regulada en el art. 148 de la LGP):** Establecer un control previo a la realización del gasto. Esto es, control previo de la legalidad y aseguramiento de que el gasto se va a realizar conforme a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
- **Control financiero permanente (art. 157 y art. 142.2 de la LGP):** Proporcionar información contable sobre la ejecución del gasto (función contable). Elaborar las cuentas económicas del sector público según la metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, cuyo más concreto y específico resultado es la determinación de la cifra, fundamental en la vida económica de la nación, de déficit público y tanto del total de las Administraciones Públicas como de cada uno de sus subsectores (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social).
- **Auditoría pública (art. 162 de la LGP):** Control con posterioridad de la actividad económico financiera. La IGAE realiza trabajos de control financiero permanente y de auditoría pública sobre el sector público estatal, basados en un enfoque de análisis de riesgos

La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación de gastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento de obligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así como en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven. Por ejemplo, lo que se denomina, recepción de un expediente, que normalmente se acompaña de algún tipo de asesor en la materia del expediente, se

debe comprobar que los gastos asociados a la ejecución de un contrato se han realizado contra la provisión efectiva de los bienes o servicios objeto del contrato.

La red de auditores de la IGAE está conformada por equipos integrados en los servicios centrales de la **Intervención General de la Administración del Estado a través de la Oficina Nacional de Auditoría, la Intervención General de la Seguridad Social y la Intervención General de Defensa**, así como por los equipos destacados en su estructura descentralizada en ministerios, órganos directivos y aquellas entidades públicas en las que existe intervención delegada, así como las intervenciones regionales y territoriales repartidas por todo el territorio nacional.

Las modalidades de intervención son dos: Formal y Material.

- La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
- En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

Adicionalmente y desde el año 1989, la IGAE tiene atribuida también la función de control de la correcta utilización de las subvenciones y ayudas públicas de los fondos recibidos, en particular, de los fondos europeos, ostentando a nivel nacional el papel de auditores de dichos fondos.

A nivel del Ministerio de Hacienda, la IGAE es el centro encargado de la programación, diseño y ejecución de la política informática de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

Para poder llevar a cabo todas estas funciones, **la IGAE debe contar con autonomía funcional e independencia profesional**, contando para sus cometidos fundamentalmente con **profesionales de dos cuerpos dedicados las competencias propias de este órgano de control: El Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, con el apoyo fundamental de los funcionarios superiores y técnicos de tecnologías de la información (nuestro cuerpo TIC por ejemplo) y del resto de personal funcionario y laboral que ocupa sus correspondientes puestos de trabajo en este Centro.**

A nivel normativo, la IGAE se rige por el **Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.**

Importante: El control interno a que se refiere dicho Real Decreto no es de aplicación a los órganos que no dependan del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado, como pueden ser los organismos autónomos.

5.1.1 La Oficina Nacional de Auditoría (La ONA)

Como se acaba de mencionar, la ONA participa en las labores de auditoría realizadas por la IGAE. Surgió en el año 1998 con la intención focalizar las labores de auditoría mediante un conjunto de personal especializado en dichas tareas sobre los controles financieros. Además, la ONA proporciona detallados informes a la IGAE (a la cual pertenece). Entre otras actuaciones cabe destacar la regulación de la Normativa de Auditoría en el Sector Público Estatal y el diseño y ejecución del Plan de Auditoría.

5.1.2 La Oficina de Informática Presupuestaria (IGAE y las TIC)

La Oficina de Informática Presupuestaria gestiona el diseño, desarrollo y puesta en producción de sistemas de información específicos en materia económico-presupuestaria, con carácter transversal y con un ámbito de servicio que se extiende no sólo a la Administración pública estatal sino también a la autonómica y local.

En algunos centros, organismos y entidades los trabajos de auditoría fiscal y contable (que ya hemos mencionado que aborda el personal especializado entre el que destaca la ONA) conllevan la realización de **actuaciones de revisión del funcionamiento de los sistemas de tecnologías de la información y comunicación que soportan la información económico-financiera**.

Para ello se cuenta con profesionales especializados que desempeñan su trabajo en el **Servicio de Auditoría Informática de la Oficina de Informática Presupuestaria**, que se integran de forma multidisciplinar en el trabajo de los equipos de auditoría, realizando, en función de los objetivos establecidos, servicios de auditorías de seguridad, pruebas de datos y/o auditorías de cumplimiento, entre otros.

Como ya se ha visto en el tema relativo a la auditoría informática, la auditoría de sistemas contables apoyados en las TIC debe realizarse mediante un enfoque basado en riesgos, en la revisión de controles informáticos vinculados a procesos y aplicaciones, y en la objetivación de evidencias.

5.2 El control externo: El Tribunal de Cuentas y Las Cortes

Tanto el Tribunal de Cuentas como las Cortes constituyen el control externo a los PGE. A continuación veremos las funciones que realizan cada uno.

5.2.1 Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas (artículo 136 de la CE) es el **supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público**. Este órgano depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Aunque organizativamente dependa de las Cortes, se garantiza (veremos luego en su composición cómo se aborda esta cuestión) **su plena independencia para el ejercicio de sus funciones**, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

Además, en virtud de la **Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas**, sus funciones, competencias, ámbito y atribuciones están detalladas como veremos a continuación.

Básicamente, el Tribunal de Cuentas tiene dos funciones: **La función fiscalizadora y la función de enjuiciamiento contable**.

- **La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera** (economía, eficacia y eficiencia).
- **La función de enjuiciamiento contable:** Se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia. Existen tres procedimientos jurisdiccionales: El juicio de cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance y el expediente de cancelación de fianzas.

Artículo 136 de la CE:

1.- El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2.- Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3.- Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4.- Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas

Obviamente, si se considera que existe delito en la responsabilidad contable (malversación, prevaricación, etc.) puede ocurrir que los gestores involucrados sean llevados ante los jueces (órganos jurisdiccionales competentes).

Los resultados de la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas se exponen periódicamente mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y **se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.**

Como curiosidad (ahora que está tan en boga la investigación de los partidos políticos), el Tribunal de Cuentas **también tiene atribuido el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos**, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

El **Pleno del Tribunal de Cuentas está formado por un total de doce Consejeros**, junto con el Fiscal. Los Consejeros de Cuentas, excepto el Presidente del Tribunal, se asignarán a la Sección de Fiscalización o a la de Enjuiciamiento.

5.2.2 Control por las Cortes Generales

Además de la labor que realiza el Tribunal de Cuentas, **las Cortes Generales son también competentes para el seguimiento y el control de la gestión presupuestaria:**

- **La aprobación de los PGE se realiza por las Cortes, por lo que pueden rechazarlos o enmendarlos.**
- **Durante su ejecución mediante los recursos parlamentarios típicos:** Mociones, interpelaciones al Gobierno, comisiones de investigación, debates en la Comisión de Presupuestos y otros relacionados como son los controles de seguimiento sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria.
- **A posteriori, cuando se examina la Cuenta General del Estado** tras la ejecución del gasto, y haber pasado por el examen del Tribunal de Cuentas.

Las Cortes Generales también son competentes para interrogar sobre el **gasto relacionado con los fondos reservados.**

6 Las TIC y los PGE

Las TIC influyen en numerosos aspectos de los PGE y viceversa:

- En su elaboración, mediante **herramientas de simulación presupuestaria**: (Quanto, Adenda, Financi@, PGElex).
- Consulta y presentación de los PGE (Quadro, PGENet).
- Para tramitar las modificaciones presupuestarias (ATENEA).
- Para la gestión administrativa y contable: (SOROLLA2, CANOA, SIC3).
- Para la intervención y fiscalización: IRIS
- Para el control financiero: (IRIS, AUDInet)
- Por último, en las **partidas presupuestarias que los PGE dedican a las TIC** (presupuesto y gasto en TIC).

6.1 Herramientas TIC para elaborar y presentar los PGE

La elaboración de los PGE ha ido sufriendo una transformación digital. Antaño era costumbre que el Ministro/a de Hacienda cargase con la propuesta de PGE y la llevase al Congreso de los Diputados en varios tomos llamados libros. Ahora en la actualidad se han digitalizado y normalmente se cargan en un dispositivo electrónico o se localizan con un código QR (al escanear dirige a la web oficial).

Además, para las simulaciones de escenarios presupuestarios se utilizan diversas herramientas de simulación típicas. Algunas de las aplicaciones ya disponibles (consultar página web de la SEPG):

APLICACIÓN	UTILIDAD
Adenda	Elaboración presupuestaria del sector público administrativo de carácter limitativo (Estados financieros de Organismos; Personal; Inversiones y proyectos; Beneficios fiscales; Flujo documental; Memorias presupuestarias).
Atenea	Aplicación para la tramitación electrónica normalizada de expedientes de modificaciones presupuestarias de la Administración.
CINCOnet	Sistema corporativo y personalizado de generación de consultas y extracciones de información contable del Estado y OO.AA. vía multinet.
Financi@ Subsector Empresarial y Fundacional	- Elaboración presupuestaria del sector público administrativo de carácter estimativo y del sector público empresarial y fundacional (Presupuestos de Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual; Inversiones y proyectos; Documentación de naturaleza no estructurada, tipificada y no tipificada).
PGENet	Generación de la documentación oficial de los PGE, edición de otra documentación no oficial de carácter relevante y archivo histórico de los presupuestos aprobados.
PGElex	Tramitación de las iniciativas legislativas que se proponen incluir en el Proyecto de Ley de PGE y de las posteriores modificaciones durante la tramitación parlamentaria. Propuestas, preenmiendas y enmiendas al articulado, y edición de los Borradores, Anteproyectos de Ley y Proyecto de Ley de PGE.
Quadro-SIGMA	Generador de consultas asociado a Quanto.
Quanto	Elaboración presupuestaria del sector público administrativo de carácter limitativo (Central de estructuras; Escenarios presupuestarios; Créditos y dotaciones; Enmiendas parlamentarias a los estados numéricos).
Financi@	Elaboración presupuestaria del subsector administrativo de carácter estimativo y del subsector empresarial y fundacional.

Tabla 2: Algunas de las aplicaciones informáticas para elaborar los PGE

En la actual orden de elaboración de los PGE para el año 2021 (Ver la referencia bibliográfica [12]), se contempla el uso de medios informáticos de tratamiento de la información presupuestaria y, en concreto se dice que la **Dirección General de Presupuestos será quien lleve el tratamiento de la información necesaria si bien será la IGAE quien disponga de los sistemas informáticos precisos.**

Disposición final segunda. Tratamiento de la información.

En el ejercicio de su función de coordinación en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, la Dirección General de Presupuestos llevará a cabo el tratamiento de toda la información necesaria para la obtención del documento final del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con las directrices funcionales de la Dirección General de Presupuestos, asumirá el soporte informático de los Presupuestos Generales del Estado mediante el mantenimiento, desarrollo y explotación de los sistemas informáticos que sean necesarios.

En cuanto a los formatos de envío de información presupuestaria, los más comunes son derivados del XML y del XSL.

Cabe mencionar XBRL (eXtensible Business Reporting Language) que es una versión de XML específica para la gestión financiera y presupuestaria, y es usada por muchas empresas para formatear sus cuentas de sociedades.

Aporta como principales ventajas al proceso de reporte financiero la mejora en términos de claridad, transparencia, análisis y control, al obtener los datos desde su mismo origen, y la reducción de los tiempos de rendición, consolidación y publicación de los datos. Asimismo, minimiza los errores humanos, debido a la automatización

En muchas diputaciones y ayuntamientos se utiliza la herramienta **SicalWin** para la elaboración del presupuesto que posteriormente se enviará al Ministerio de Hacienda, usando el formato de fichero **XBRL**. Para poder visualizar estos ficheros necesitaremos un **software visor específico** como Arelle, o las herramientas propias compatibles (ENI) con este tipo de formatos.

En general, todas las aplicaciones presupuestarias usan XML como formato general y utilizan para entenderse esquemas XSD que se definen en función de la finalidad concreta.

La siguiente figura muestra cómo descargarse todos los ficheros de los PGE para la elaboración de los PGE del 2021 por los diferentes centros gestores (peticiones de inclusión de sus gastos previstos en los PGE):



Figura 8: Formato descargable de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 (web del Mº de Hacienda)

Si nos descargamos el ZIP veremos que consta de una serie de fichas en formato XLSX compatibles con Excel y herramientas de procesamiento de hojas de cálculo y una serie de documentos en Word que corresponden con las explicaciones de las fichas.

Hay herramientas para facilitar la simulación presupuestaria y los escenarios presupuestarios por parte de los centros gestores, como por ejemplo PGenet y Financi@.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Instrucciones de las fichas	17/07/2020 11:52	Microsoft Word 9...	88 KB
P200	26/03/2020 16:15	Microsoft Word D...	16 KB
P202	26/03/2020 16:16	Microsoft Word D...	14 KB
P203	26/03/2020 16:20	Archivo XLSX	20 KB
P340	26/03/2020 16:21	Archivo XLSX	16 KB
P341A	26/03/2020 16:21	Microsoft Word D...	17 KB
P341B	26/03/2020 16:21	Microsoft Word D...	17 KB
P342E	26/03/2020 16:22	Archivo XLSX	16 KB
P342F	26/03/2020 16:23	Archivo XLSX	18 KB
P342LE	26/03/2020 16:23	Archivo XLSX	15 KB
P342LF	26/03/2020 16:24	Archivo XLSX	16 KB
P342O	26/03/2020 16:25	Archivo XLSX	16 KB
P344A	26/03/2020 16:26	Archivo XLSX	17 KB
P344B	26/03/2020 16:26	Microsoft Word D...	15 KB
P347A	17/07/2020 12:02	Archivo XLSX	18 KB
P347F1	26/03/2020 16:28	Archivo XLSX	15 KB
P347F2	26/03/2020 16:29	Archivo XLSX	15 KB
P440	26/03/2020 16:29	Archivo XLSX	18 KB
P445	26/03/2020 16:30	Microsoft Word D...	15 KB
P446	26/03/2020 16:31	Archivo XLSX	15 KB

Figura 9: Ficheros para la elaboración de los presupuestos por los Centros Gestores (Elaboración propia).

En cuanto a cómo descargarse para su consulta los **PGE actuales**, se pueden descargar igualmente de la página web de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, se pueden bajar por Tomos, en un Zip que luego se navega mediante una serie de páginas HTML que

enlazan con los diferentes Tomos en formato pdf. Normalmente contienen algunas utilidades para poder hacer un CD con ellos y que sea auto arrancable.

Algunos organismos cuentan con simuladores y herramientas propias para la elaboración de sus propuestas de elaboración de los PGE. Un ejemplo es la **herramienta SicalWin ideada para los ayuntamientos y diputaciones** como por ejemplo la de Castellón.

6.2 Herramientas informáticas de control presupuestario

6.2.1 Contabilidad

SIC3 (Sistema de Información Contable de la AGE):

- **Arquitectura informática del Tipo centralizada:**
 - Arquitectura J2EE y Java, de tres capas, basada en tecnología web.
 - Entorno de desarrollo JDeveloper, HTML y Javascript; PL/SQL y Report Builder de Oracle.
 - Servidor de aplicaciones iAS.
 - Base de datos ORACLE bajo sistema operativo UNIX.
 - Accesos controlados a través de la Intranet de la Administración presupuestaria; de la Intranet administrativa (o en su defecto de Internet).
- **Elementos funcionales:**
 - **Núcleo básico** de contabilidad presupuestaria y económico-patrimonial, operaciones contables.
 - **Módulos:**
 - Gestión de terceros.
 - Seguimiento de la gestión económico-presupuestaria.
 - Ordenación de pagos y tesorería y gestión de cajas.
 - Documentos y justificantes.

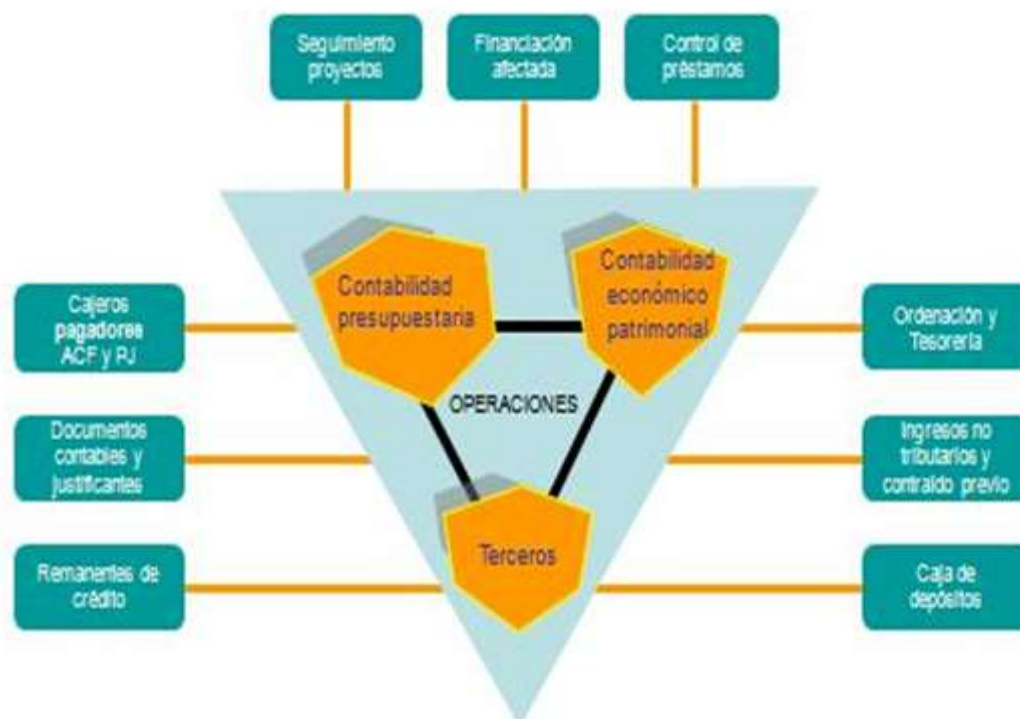


Figura 10: Arquitectura de SIC3. Fuente: SEPG. Web del Ministerio de Hacienda.

SOROLLA2: Sistema informático para facilitar la gestión económico-presupuestaria en los centros gestores del gasto de la AGE, OAAA y otros Entes Públicos con presupuesto limitativo y por tanto sujetos a fiscalización previa de la IGAE, a quién pertenece el control de esta aplicación informática.

- **Arquitectura informática:** Arquitectura web con hosting en la IGAE.
- **Módulos funcionales:**
 - Tramitación de expedientes de gasto de contratación y subvenciones.
 - Gestión y contabilidad de los cajeros pagadores, incluyendo la gestión de comisiones de servicio.
 - Gestión del inventario de bienes muebles y de aquellos otros bienes y derechos cuya gestión corresponda a departamentos ministeriales u organismos autónomos, de acuerdo con el art. 33 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las AA.PP.
 - Seguimiento de la ejecución presupuestaria y de generación de los documentos contables, tanto en soporte electrónico como en papel.

CANOA: Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organizaciones Administrativas. Su ámbito es tanto la AGE como los entes públicos del Sector Público Estatal. Proporciona información de **cómo se realiza el gasto por centro gestor con el suficiente desglose** para que pueda servir de toma de decisiones a diferentes niveles organizativos.

El Sistema CANOA ha sido desarrollado bajo **arquitectura cliente-servidor** utilizando tecnología Microsoft (desarrollo de los formularios originariamente con Visual Basic, más modernamente con .NET y base de datos SQL Server como gestor de base de datos. El servidor de aplicaciones es IIS). El cliente accede mediante un navegador web contra el servidor de aplicaciones que, en la actualidad está hospedado en la IGAE.

Los módulos funcionales o funcionalidades básicas de CANOA son:

1. Elección del Tipo de Modelos de Costes.
2. Definición del Modelo de Costes de la Entidad.
3. Entradas Puntuales o Masivas de Datos
4. Procesos del Sistema Informático.
5. Consultas o informes por Pantalla.

6. Listados o Informes Impresos.
7. Gestión de Usuarios y Otras Tareas de Administración.

6.2.2 Auditoría y fiscalización

La auditoría financiera actual no se puede desligar de las Tecnologías de la Información, dado que los programas de Control Financiero Interno se soportan sobre sistemas de información.

El auditor financiero (ONA de la IGAE), **deberá contar con el apoyo de la Oficina de Informática Presupuestaria, y los auditores de TI que revisen, junto con el auditor contable, el establecimiento, mediante controles desarrollados y usados correctamente en las aplicaciones informáticas, del correspondiente control interno. El control interno comporta reglas** tales como la no validación de pagos antes de ser justificados o la no realización de pagos contra partidas presupuestarias inexistentes.

La Auditoría Financiera Informática utiliza **normalmente herramientas CAATs** (Computer Aided Automatic Technics). Estas herramientas están reguladas por normativa específica.

Se pueden utilizar para realizar varios procedimientos de auditoría incluyendo:

- Pruebas de detalles de transacciones y balances (Recálculos de intereses, extracción de pagos por encima de cierto valor, etc.)
- Procedimientos analíticos: identificación de partidas o fluctuaciones significativas.
- Pruebas de controles generales, tales como configuraciones en sistemas operativos y diferentes aplicativos, procedimientos de acceso al sistema (usuarios y perfiles definidos), comparación de códigos y versiones.
- Programas de muestreo para extraer datos.
- Pruebas de cumplimiento de los controles informáticos sobre aplicaciones (por ejemplo, el uso de verificaciones de datos para comprobar el funcionamiento de un procedimiento o prueba previamente programados).

Evidencia electrónica de auditoría: Cualquier elemento informático (fichero, dato, estructura, etc. informática) que haya sido transmitido o almacenado en uno o varios sistemas de información, y que sirve como evidencia para establecer una conclusión sobre el informe de fiscalización. Por ejemplo, una hoja de cálculo para hacer una estimación contable, facturas electrónicas (formato factura-e, ficheros de nómina, base de datos contable, etc.). También hay que incluir los programas y aplicaciones utilizados para producir ese dato así como el programa informático o el procedimiento de obtención de la evidencia.

En cuanto software particularizado utilizado para realizar dichas auditorías cabe destacar **AUDInet: Sistema de información y seguimiento de las actuaciones del plan nacional de control financiero de la IGAE, del cual es responsable la ONA.** Permite a las Intervenciones Delegadas y a los centros gestores de gasto enviar la información de justificación fiscal a la ONA según lo requerido en la auditoría.

IRIS es una aplicación web centralizada en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que permite el envío de expedientes por parte de un centro gestor a la respectiva intervención delegada, regional o territorial para la fiscalización previa.

6.3 Presupuesto en proyectos TIC

Para ejecutar proyectos en el ámbito de las TIC y en particular en la AGE, se deberá incurrir en gastos que irán contra partidas presupuestarias concretas.

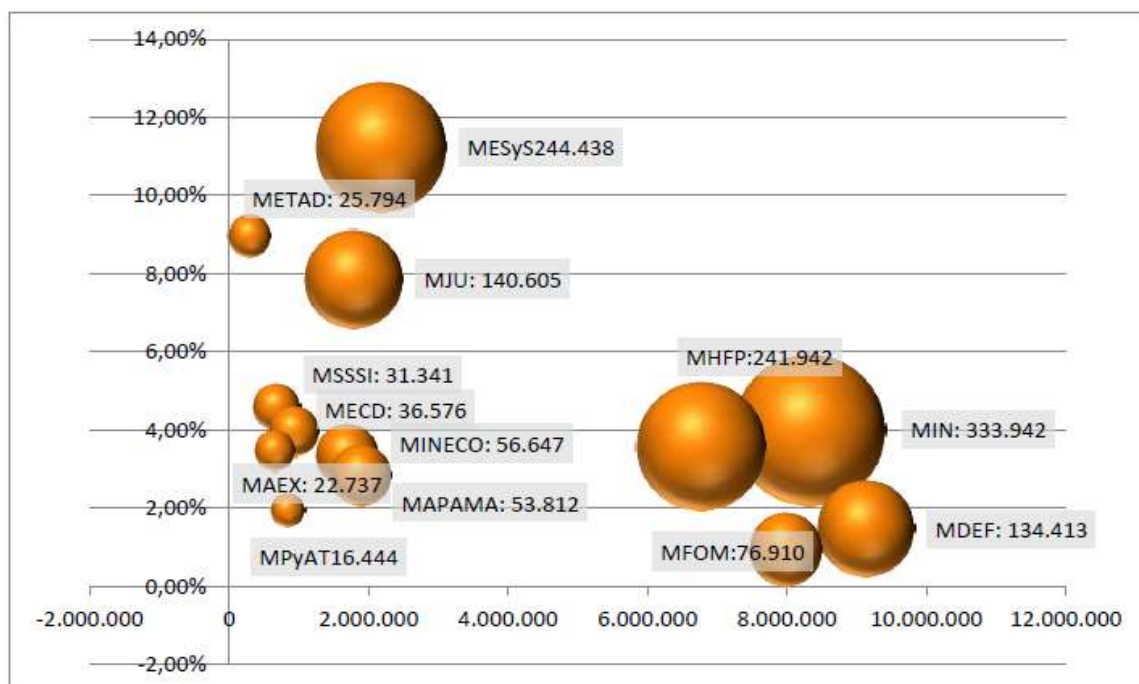


Figura 11: Volumen del gasto TIC por Ministerios Año 2018. Fuente: Informe REINA del año 2019

En general y siguiendo el **Informe REINA del 2019** que analiza los gastos y presupuestos en TIC del año 2018 se puede observar que el total del gasto TIC de los **capítulos 1, 2 y 6 (los capítulos de gasto que utiliza este sector)**, el total es el 3,28% del total de los Presupuestos, y en descenso respecto al año 2017 de casi un 0,6% con referencia al año 2017, a pesar de estar en plan el sector TIC de la Administración en plena transformación digital.

El cociente de personal TIC sobre el personal total se sitúa a nivel global, en un 2,10% lo cual es poco no sólo respecto a la media nacional sino considerando además el contexto de Transformación Digital que acabamos de apuntar.

En este capítulo y tomando como referencia el Informe de Presupuestos y ejecución presupuestaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y Seguridad Social. Presupuestos TIC Año 2018. Ejecución de Presupuesto TIC Año 2017, elaborado por la SGAD, vamos a repasar dónde se están produciendo dichos gastos, en qué partidas y proporción.

6.3.1 Capítulos Presupuestarios

A continuación presentaremos por capítulo, artículo y concepto los más comunes:

Capítulo 1: **Personal funcionario asignado a TIC.** Esta información se puede obtener del informe REINA ya mencionado.

Se desglosan por artículo, concepto y subconcepto. Básicamente son retribuciones y cotizaciones. No lo gestiona el personal TIC sino que, como se menciona, el personal destinado a servicios TIC se puede conocer mediante el informe REINA.

Ejemplo de artículo: Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.

Ejemplo de concepto: Concepto 162: Gastos sociales del Personal: Formación y perfeccionamiento del personal.

Ejemplo de subconcepto: Subconcepto 16204: Acción Social.

Capítulo 2: Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios:

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones:
 - Concepto 206. Arrendamientos de Equipos para procesos de información
- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación:
 - Concepto 216. Equipos para procesos de información
- Artículo 22. Material, suministros y otros:
 - Concepto 220. Material de oficina.
 - Subconcepto 02. Material informático no inventariable
 - Concepto 221. Suministros.
 - Subconcepto 12. Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones.
 - Concepto 222. Comunicaciones.
 - Subconcepto 00. Servicios de Telecomunicaciones.
 - Subconcepto 04. Comunicaciones informáticas.
 - Subconcepto 05. Plan informático de la Red Exterior y Territorial.
 - Subconcepto 15. Comunicaciones en el exterior.
 - Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
 - Subconcepto 82. Servicios de carácter informático

Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

- Artículo 20. Arrendamientos y cánones.
 - Concepto 208. Arrendamiento de otro inmovilizado material
 - Concepto 209. Cánones.
- Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación.
 - Concepto 218. Bienes situados en el exterior.
 - Concepto 219. Otro inmovilizado material.
- Artículo 22. Material, suministros y otros.
 - Concepto 220. Material de oficina.
 - Subconcepto 03. Complementos inventariables no activables Subconcepto 22015. Material de oficina en el exterior.
 - Concepto 222. Comunicaciones.
 - Subconcepto 01. Postales y mensajería (sólo en Seguridad Social)
 - Subconcepto 99. Otras.
 - Concepto 226. Gastos diversos.
 - Subconcepto 06. Reuniones y conferencias.
 - Concepto 227. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
 - Subconcepto 06. Estudios y trabajos técnicos Subconcepto 15. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior.
 - Subconcepto 99. Otros.

Capítulo 6. Inversiones Reales: Este capítulo es muy amplio, se incluyen grandes compras, construcciones (edificios informáticos como CPDs., etc.). Mencionaremos sólo los más importantes relacionados con los gastos TIC habituales:

- Artículo 62: Inversión nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.
 - Concepto 627. Equipos para procesos de la información.
- Artículo 63. Inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.
 - Concepto 637. Equipos para procesos de la información. (Reemplazo de equipos)
- Artículo 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial.
 - Concepto 645. Aplicaciones informáticas.

En cuanto a cómo se distribuyen por capítulo de gasto, la siguiente figura muestra dicha proporción.

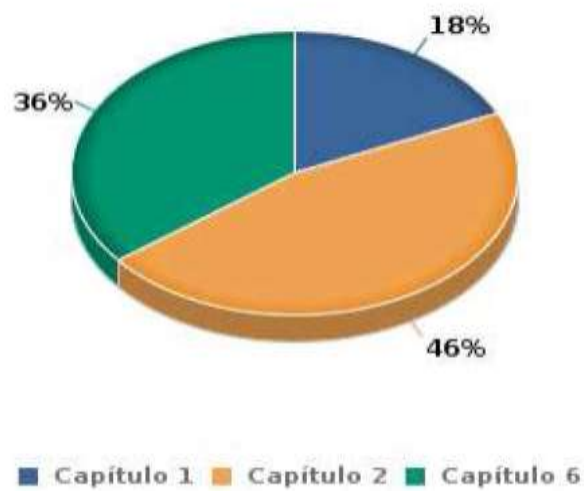


Figura 12: Distribución gasto TIC por capítulo de gasto típico. Fuente: Informe de la SGAD ya mencionado.

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Los PGE son el **documento en el que se recoge la previsión anual de ingresos y gastos de todas las entidades que forman parte del Sector Público Estatal**.
- La contabilidad pública en España se rige por la Ley General Presupuestaria (LGP) española, que es la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
- De acuerdo con el **artículo 32 de la LGP**, Los **PGE son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal**.
- **Los PGE se elaboran por el Gobierno y se aprueban (a veces con enmiendas) por las Cortes Generales**.
- **Si ha aprobado el Proyecto de Ley de los PGE, entra en vigor el primer día del ciclo presupuestario siguiente**.
- **Si no se aprueban los PGE, se prorrogarán los actuales**. Según el artículo 38 de la LGP, se adaptarán a la estructura orgánica en vigor. Lo que no se altera es la cuantía total y las partidas asignadas.
- Los PGE están condicionados por la normativa fiscal europea: **Pacto de Estabilidad Fiscal incluido en el TFUE**.
- El Semestre Europeo es un calendario de acciones en el que los Estados Miembros reciben asesoramiento fiscal a escala de la UE, presentan sus planes fiscales y reciben asesoramiento al respecto. Entre otras acciones, se aprueban los techos de gasto nacionales.
- Cada año debe elaborarse un **plan presupuestario plurianual por tres años en el que se tenga en cuenta el objetivo de estabilidad** (en línea con lo marcado por la UE).
- El contenido de Ley de Presupuestos Generales del Estado se regula en el **artículo 37 de la LGP: El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado está integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos** (con el nivel de detalle que se especifica en la propia ley).
- La estructura de los PGE se recoge en los artículos 39, 40 y 41 de la LGP.
- **El artículo 39 establece que la estructura de los PGE y sus anexos la determinará el Ministerio de Hacienda**.
- **Los ingresos (artículo 41), se estructuran en dos niveles: Orgánica (quién) y Económica (de dónde se obtienen los ingresos)**.
- Las fuentes de los ingresos son: Tributos (IVA, IRPF; Sociedad, etc.), Cotizaciones Sociales (Seguridad Social, Clases Pasivas, etc.) y Otros ingresos (como el rendimiento obtenido del Patrimonio del Estado).
- **Los gastos (artículo 42) se estructuran en tres niveles: Orgánica, Por Programas (en qué proyectos se va a gastar) y Económica (en qué concretamente se va a gastar)**.
- El presupuesto de las entidades puede ser limitativo (no se puede superar) o estimativo, siendo un ejemplo de este último caso las empresas públicas.
- **La Ejecución presupuestaria se recoge en el Título II de la LGP**. En concreto en el Capítulo VI que trata de la Gestión Presupuestaria.
- El artículo 69 de la LGP recoge los **principios por los que se debe regir la ejecución presupuestaria: Eficacia, Eficiencia, Objetividad y Transparencia, Control de la gestión de los resultados y Cooperación**.
- La Gestión del Presupuesto de Ingresos (art.80 de la LGP) consta de dos fases: Reconocimiento del derecho del cobro y Extinción del derecho.
- **El estado de los créditos (gastos) puede ser: Disponibles, Retenidos (para gastar o para transferencias) y No Disponibles**. Este último estado debe ser decretado por el Gobierno.

- **Las formas excepcionales de pago contempladas en los PGE son dos: Anticipos de Caja Fija y los Gastos a Justificar.** En el primero sólo contra gastos del capítulo II y en el segundo caso, antes de que se justifique el pago. Ambos casos deben ser arqueados, justificados y reconciliados debidamente.
- **Las modificaciones presupuestarias son los cambios en cuantía, objetivo o tiempo de ejecución de los créditos inicialmente aprobados por los la Ley de los PGE.** Pueden aumentar la cuantía total, disminuirla o dejarla igual. Debe aprobarlas el Gobierno.
- Las transferencias de créditos entre partidas presupuestarias no alteran el total de los PGE. La Baja de créditos por anulación (de la partida presupuestaria), suponen una disminución del total de los PGE.
- Aumentan el total de los PGE: Créditos extraordinarios y suplementos de créditos (gastos concretos), ampliaciones de créditos, incorporaciones de créditos y generaciones de créditos.
- **El Control de la Ejecución de los PGE puede ser interno (La IGAE) o externo (Tribunal de Cuentas y Las Cortes).**
- **La IGAE posee dos funciones fundamentales relacionadas con el control interno presupuestario: Función interventora (control previo a la realización del gasto) y Función contable (información contable sobre la ejecución del gasto).**
- La auditoría fiscal y contable comporta la revisión del funcionamiento de los sistemas de tecnologías de la información y comunicación que soportan la información económico-financiera. **Estas tareas las realiza la Oficina de Informática Presupuestaria dentro de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE.**
- **El Tribunal de Cuentas, que depende directamente de las Cortes, es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.**
- El Tribunal de Cuentas tiene dos funciones: La función fiscalizadora y la función de enjuiciamiento contable.
- **Las Cortes pueden también controlar la gestión presupuestaria** mediante los recursos parlamentarios. En particular pueden interrogar sobre los fondos reservados y examinar la Cuenta del Estado.
- **Las TIC influyen en numerosos aspectos de los PGE y viceversa:** En su **elaboración y gestión**, mediante herramientas de simulación presupuestaria y control contable y presupuestario. En su control, mediante herramientas de auditoría analítica contable y financiera y de fiscalización contable y, finalmente, en las partidas presupuestarias que los PGE dedican a las TIC.
- En la actual elaboración de los PGE para el año 2021, se contempla el uso de medios informáticos de tratamiento de la información presupuestaria y, en concreto se dice que la **Dirección General de Presupuestos será quien lleve el tratamiento de la información necesaria si bien será la IGAE quien disponga de los sistemas informáticos precisos.**

8 GLOSARIO

- **Aplicación presupuestaria:** Codificación del uso del crédito presupuestario de gasto. Vendrá definida, al menos, por la concatenación de las clasificaciones por programas y económica, en el nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente
- **Crédito presupuestario: LGP (art. 35.1),** Asignación individualizada de gastos que figura en los presupuestos de los organismos públicos para dar cobertura a las necesidades para los que hayan sido aprobados.
- **Déficit:** Situación en la que los ingresos efectivos son menores que los gastos incurridos a lo largo del ejercicio fiscal.
- **Déficit estructural:** Diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta los gastos extraordinarios y asumiendo que todo funciona correctamente. Hace referencia a los gastos fundamentales y permanentes que tiene que abordar una economía (pensiones, pago de bajas laborales, educación, sanidad, etc.).
- **Deuda pública:** Conjunto de deudas de un país que pueden estar en manos de particulares (los mercados financieros) o de otros países. Normalmente la deuda pública se utiliza para financiación de las administraciones pero también para el control de anomalías económicas como pueden ser la inflación o la deflación excesivas. Los Estados Miembros de la unión económica y monetaria de la eurozona tienen limitada la emisión de deuda pública.
- **Equilibrio presupuestario:** Situación en la que los ingresos efectivos y los gastos incurridos se equilibran y su diferencia es 0 o, según lo dictado por la UE, menor que el 0,5%.
- **Informe REINA:** Informe sobre datos cuantitativos sobre la información y las comunicaciones en la Administración. Desde el año 2016 se separa del informe IRIA.
- **LOFCA:** Ley Orgánica de Financiación Autonómica y Local. La financiación de las CCAA se hará básicamente al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y a los tributos cedidos.
- **Pacto Fiscal Europeo:** Acuerdo firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 Estados Miembros de la Unión Europea (UE). Contiene un conjunto de reglas, llamadas "reglas de oro", que son vinculantes en la UE para el principio de equilibrio presupuestario.
- **Partida Presupuestaria:** Asignaciones económicas por programas (ingresos o gastos).
- **Presupuestos Generales del Estado (PGE):** Expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal
- **Regla de Gasto:** Regla de financiación de acuerdo con el Pacto Fiscal Europeo por la que la variación del gasto computable de las Administraciones Públicas no puede aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB de medio plazo de la economía española. Se fija anualmente en la elaboración de los PGE en base a las previsiones de crecimiento y las correcciones europeas.
- **Reglas de Oro (Pacto Fiscal Europeo):** Inclusión en las Constituciones de los Estados Miembros de la limitación del déficit, lo que se traduce en la práctica en: Déficit estructural menor a 0.5% del PIB (1% si la deuda es menor al 60%), Deuda pública menor a 60% del PIB en 20 años (se cumpliría en el año 2032), déficit menor al 3%, como se establecía en el PEC.
- **Sector Público Estatal:** Según la LGP (artículo 2), este sector está compuesto por la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal (que a su vez se divide en varios tipos). Lo interesante de esta distinción es si su presupuesto es limitativo o estimativo.
- **Semestre Europeo:** Marco en el que se coordinan las políticas económicas de los países de la Unión Europea. Se rige por un calendario anual de actuaciones coordinadas.
- **Superávit:** Situación en la que los ingresos efectivos superan los gastos incurridos a lo largo del ejercicio fiscal.

- **Techo de gasto:** Es el límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Central (excluida la Seguridad Social), CCAA y Ayuntamientos

9 TEST

9.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Indica la afirmación correcta:
 - a) Los PGE están encriptados, según su definición.
 - b) Los gastos e ingresos de las entidades locales están recogidos en los PGE.
 - c) Los PGE deben ser aprobados por las Cortes Generales.
 - d) Los PGE siguen el mismo sistema contable que las empresas.

- 2) El artículo de la CE donde se determina que las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros es el:
 - a) 135.2
 - b) 134.2
 - c) 148.2
 - d) 155

- 3) Las empresas públicas, ¿qué tipo de presupuestos tienen?
 - a) Abiertos
 - b) Cerrados
 - c) Estimativos
 - d) Limitativos

- 4) El informe con el resultado del presupuesto del año anterior se remite a las Cortes, ¿dentro de qué serie del Proyecto de Ley de los PGE?
 - a) Serie Roja
 - b) Serie Gris
 - c) Serie Azul
 - d) Serie Naranja

- 5) En la aplicación presupuestaria codificada como 18.01.321M.202 se puede afirmar (elegir la correcta):
 - a) El artículo es el "20": "Arrendamientos y cánones"
 - b) La parte orgánica es "321"
 - c) El programa es finalista porque acaba en M.
 - d) El servicio es "18", que se corresponde con el MECD.

- 6) ¿Para cuál de este estado de los créditos de gasto se precisa de la declaración del gobierno?
 - a) Disponibles
 - b) Retenidos para gastos
 - c) Retenidos para transferencias
 - d) No Disponibles

- 7) Se vende un edificio del patrimonio del MECD (que no estaba previsto en los PGE pero ha surgido una oferta muy suculenta y el edificio no se usaba) y, como contrapartida, se pretende abordar en este mismo año fiscal un proyecto de construcción de un museo de bicicletas (que no estaba contemplado en los PGE), usando ese dinero de la venta. Para dicho proyecto podemos usar (con las aprobaciones y consideraciones oportunas) :
- a) Un remanente de crédito.
 - b) Una disposición de crédito.
 - c) Una incorporación de crédito
 - d) Una generación de crédito
- 8) El control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos la tiene atribuida:
- a) La ONA
 - b) El Tribunal de Cuentas
 - c) El Gobierno
 - d) La IGAE
- 9) Cuando se construye un CPD nuevo y se aprovisiona, mediante un contrato de obras, se está haciendo una inversión TIC que irá, ¿contra qué partida gastos de los PGE?
- a) Capítulo 2 :Gastos corrientes en bienes y servicios
 - b) Capítulo 6. Inversiones reales
 - c) Capítulo 5:
 - d) Capítulo 3
- 10) ¿Qué aplicación informática se puede usar para enviar información a la ONA relativa al control fiscal?
- a) Quadro-SIGMA
 - b) XMLBR
 - c) AUDInet
 - d) CAATS

9.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	<i>c</i>
2	<i>a</i>
3	<i>c</i>
4	<i>b</i>
5	<i>a</i>
6	<i>d</i>
7	<i>d</i>
8	<i>b</i>
9	<i>b</i>
10	<i>c</i>

10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Libro Azul de los Presupuestos Generales del Estado relativos al año 2018.
<http://www.congreso.es/docu/pge2018/LIBROAZUL2018.pdf>
2. Portal de Transparencia, Información sobre los PGE:
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Presupuestaria/Presupuestos-generales.html?imprimir=1#:~:text=Los%20Presupuestos%20Generales%20del%20Estado%20se%20elaboran%20por%20el%20Gobierno,y%20a%20un%20calendario%20previamente%20fijado.
3. Estructura de los PGE, CD-ROM de los PGE del 218:
http://www.congreso.es/docu/pge2018/pge_2018-web/PGE-ROM/doc/3/3/1/2/2/N_18_A_A_2_1_2_G2_1.PDF
4. Ministerio de Hacienda, Orden de Elaboración de los Documentos Contables:
<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contabilidad%20Publica/ORDENES%20MINISTERIALES/OM%201-2-96%20APRUEBAN%20DOCUMENTOS%20CONTABLES%20actualizada%20FEBRERO%202017.pdf>
5. Folleto de hacienda sobre cómo deben enviar las entidades locales la información presupuestaria:
<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/folleto%20XBRL.pdf>
6. Ministerio de Hacienda. Nota de prensa: Solicitud a la Comisión Europea de que se suspendan durante el año 2020 y el 2021 los objetivos de estabilidad fiscal por situación de emergencia:
<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/20-10-20%20NP%20Congreso%20apreciaci%C3%B3n%20situaci%C3%B3n%20de%20emergencia.pdf>
7. Presentación de los presupuestos generales del estado para el año 2021. Incluye cuadros macroeconómicos e información básica. Fuente: Ministerio de Hacienda:
<https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/27-10-20%20PRESENTACI%C3%93N%20PGE%202021%20Consejo%20de%20Ministros.pdf>
8. Libro amarillo presentación de los presupuestos. Fuente. SGPG de Hacienda:
<https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE/Documents/LIBROAMARILLO2021.pdf>
9. Reglamento del Congreso, Título V, Capítulo tercero, Sección 2ª del proyecto de ley de los Presupuestos:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/Reglam/T5/T5Cap3/T5Cap3Sec2

10.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

10. Ministerio de Hacienda, Central de Información, Programa de Estabilidad para el 2020/2021:
https://www.hacienda.gob.es/CDI/Programas%20de%20Estabilidad/Programa_de_Estabilidad_2020-2021.pdf
11. Web del Congreso, Libro Amarillo presupuestos del 2019:
<http://www.congreso.es/docu/pge2019/LIBROAMARILLO2019.pdf>

12. Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021: <https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/14/hac641>
13. Tramitación de los PGE en el Senado: <https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/reglamentootrasnormassenado/detallesreglamentosenado/index.html#a148>
14. AIREF (Ministerio de Hacienda). Sostenibilidad Financiera: <https://www.airef.es/wp-content/uploads/2014/07/doctcnico30072014esp-140730024123-phpapp01.pdf>
15. Blog sobre administración pública: <https://www.administracionpublica.com/los-gastos-menores-los-pagos-menores-y-las-formas-especiales-de-pago/>
16. Ministerio de Hacienda, Catálogo de Sistemas de Información: <https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/OficinaVirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/Paginas/ListadoSIExternosUA.aspx?lenguaje=ES&perfil=2>
17. REA Auditores, Normas Técnicas de Auditoría Pública (II) <https://rea.economistas.es/Contenido/REA/SectorPublico/CuadernosTecnicos/CT.SP-5-WEB.pdf>
18. Diputación de Castellón. Herramienta SICALWIN: https://sepam.dipcas.es/files/14_Elaboracionysimulaciondepresupuestos.pdf
19. Manual de arquitectura de la aplicación CANOA: <https://siigdesarrollos.es/wp-content/uploads/2019/03/MANUAL-CANOA.pdf>